

الـ Trust في أمريكا

دليل الأسرة المسلمة إلى الأمانة الائتمانية وتطبيق أحكام الميراث الشرعي

The Trust in America

A Muslim Family's Guide to Living Trusts and Islamic Inheritance

Arabic & English | عربي - إنجليزي

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

الـ Trust في أمريكا

دليل الأسرة المسلمة إلى الأمانة الائتمانية وتطبيق أحكام الميراث الشرعي

The Trust in America

A Muslim Family's Guide to Living Trusts and Islamic Inheritance

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى ٢٠٢٦

First Edition 2026

مكتبة فضل الأكوع الرقمية

Fadhl Alakwaa Digital Library

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

All rights reserved

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 5.5 من شركة Anthropic.

This book was produced with the assistance of Claude Opus 5.5 (Anthropic).

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

* * *

الإهداء

إلى كلِّ أبٍ وأمٍّ في بلاد الغربة، يحملان همَّ أبنائهما من بعدهما، ويخشيان أن تُقسَم أمانةُ العمر على غير ما أنزل الله.

إلى الأرامل واليتامى الذين ضاعت حقوقهم لأن أحدًا لم يكتب وصيته، ولم يُعِدَّ لورثته وعاءً يحفظ لهم حقوقهم.

وإلى أبنائي، راجيًا أن أترك لهم ما يُرضي الله: عدلًا مكتوبًا، وأمانةً مؤدّاة.

Dedication

To every father and mother far from home who carry the worry of their children after them, and fear that a lifetime's trust may be divided contrary to what God revealed.

To the widows and orphans whose rights were lost because no one wrote a will or prepared a vessel to protect them.

And to my children, hoping to leave them what pleases God: justice in writing, and a trust fulfilled.

فهرس المحتويات

مقدمة ٦
الفصل الأول: ما هو الـ Trust؟ ٨
الفصل الثاني: أنواع الـ Trust ١٢
الفصل الثالث: متى يجب عمل الـ Trust؟ ١٦
الفصل الرابع: ماذا يمنع الـ Trust؟ وماذا لا يمنع؟ ٢١
الفصل الخامس: من يعمل الـ Trust؟ ومن يديره؟ ٢٦
الفصل السادس: الـ Trust طرفًا ثالثًا ٣٠
الفصل السابع: أحكام الميراث الإسلامي في سطور ٣٤
الفصل الثامن: كيف تستخدم الـ Trust لتطبيق الشريعة في الميراث ٣٩
الفصل التاسع: العقبات القانونية الأمريكية وكيف تتعامل معها ٤٥
الفصل العاشر: خطوات عمل الـ Trust خطوة بخطوة ٥٠
الفصل الحادي عشر: هل يحتاج الـ Trust إلى محامٍ أو توثيق حكومي؟ ٥٦
الفصل الثاني عشر: حالات تطبيقية ٥٩
الفصل الثالث عشر: أسئلة شائعة ٦٣
خاتمة ٦٦
ملحق أ: قائمة تحقق سريعة ٦٨
ملحق ب: مسرد المصطلحات ٦٩
ملحق ج: نموذج استرشادي لبند التوزيع الإسلامي ٧١
المراجع العلمية ٧٣
الترجمة الإنجليزية — English Translation 76
نبذة عن المؤلف — About the Author ١٥٣
مؤلفات المؤلف — Publications ١٥٥

مقدمة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن من أكثر الأسئلة التي تتردد في مجالس الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة سؤالًا يبدو بسيطًا في ظاهره، عميقًا في حقيقته: **ماذا سيحدث لأموالي وبيتي وأولادي إذا متُّ هنا في أمريكا؟ وهل سيُقسَّم ما أتركه وفق شرع الله، أم وفق قانون الولاية التي أعيش فيها؟**

والجواب الصادم الذي يجهله كثيرون أن المسلم إذا مات في أمريكا دون أن يترك وثائق قانونية مكتوبة، فإن تركته لا تُقسَّم على الفرائض التي فصّلها الله في سورة النساء، بل تُقسَّم وفق **قانون الإرث عند عدم الوصية** (Intestacy Law) في ولايته. وهذا القانون قد يعطي الزوجة نصيبًا أكبر بكثير من الثمن، وقد يساوي بين الذكر والأنثى، وقد يحرم الأبوين أو يعطيهما، وقد يمنح الإخوة شيئًا أو لا شيء، بحسب قواعد لا علاقة لها بالفرائض. والمحكمة لن تسأل الورثة عن دينهم ولا عن رغبة الميت، لأنه لم يكتب شيئًا.

ومن هنا تبرز أهمية أداة قانونية أمريكية عريقة تُسمّى الـ **Trust**، ويمكن ترجمتها بـ«الأمانة الائتمانية» أو «الصندوق الائتماني». هذه الأداة تتيح للإنسان أن يضع أمواله في وعاء قانوني يديره شخص أمين، ويحدد فيه بدقة من يأخذ ماذا، ومتى، وكيف، بعد وفاته أو عند عجزه. وإذا أُحسن إعدادها فإنها من أقوى الوسائل التي تُمكّن المسلم في أمريكا من تطبيق أحكام الميراث الشرعي تطبيقًا يحترمه القانون وتنفذه البنوك والمحاكم.

ويحاول هذا الكتاب أن يجيب بلغة مبسطة عن الأسئلة التي يطرحها المسلم العادي، لا المحامي المتخصص:

- ما هو الـ Trust؟ ومن أين جاء؟ وهل له أصل في تراثنا الإسلامي؟
- ما أنواعه؟ وما الفرق بين القابل للإلغاء وغير القابل للإلغاء؟
- متى يجب على الإنسان أن يعمله؟ ومتى يكفيه أن يكتب وصية فقط؟

- ماذا يمنع الـ Trust؟ وماذا لا يستطيع أن يمنعه؟
- من الذي يُنشئه؟ ومن يديره؟ ومن يستفيد منه؟
- كيف يمكن أن يكون طرفًا ثالثًا محايدًا بين الورثة، وبين الأسرة والبنوك؟
- كيف أستخدمه لأطبق الشريعة الإسلامية في الميراث؟
- ما خطوات عمله عمليًا خطوة بخطوة؟
- هل يحتاج إلى محامٍ؟ وهل يحتاج إلى توثيق حكومي أو تسجيل رسمي؟

وقد حرصت على أن أربط كل فصل بآية من كتاب الله تذكّر بالمعنى الشرعي الذي يقف خلف الأداة القانونية، لأن المسلم حين يكتب وصيته أو ينشئ أمانته لا يقوم بإجراء مالي فحسب، بل يؤدي عبادة، ويتهيأ للقاء ربه، ويحفظ حقوقًا فرضها الله وقال عنها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾.

تنبيه مهم: هذا الكتاب للتثقيف والتوعية العامة، وليس استشارة قانونية ولا فتوى شرعية لحالة بعينها. والمؤلف باحث علمي وليس محاميًا. قوانين الولايات الأمريكية تختلف من ولاية إلى أخرى، وتتغير بمرور الوقت، والأرقام الضريبية الواردة هنا هي أرقام عام ٢٠٢٦. فاستشر محاميًا مرخّصًا في ولايتك متخصصًا في التخطيط العقاري (Estate Planning)، واعرض توزيع الأنصبة على عالم موثوق في الفرائض، قبل أن توقّع أي وثيقة.

وقد استخدمت في الأمثلة ولاية ميشيغان كثيرًا لأنها الولاية التي أعيش فيها، ولأن فيها واحدة من أكبر الجاليات العربية والمسلمة في أمريكا، لكن المبادئ العامة تنطبق على معظم الولايات، مع التنبيه على مواضع الاختلاف.

أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعله سببًا في حفظ حقوق الورثة، وإقامة حدود الله في بلاد الغربة.

الفصل الأول: ما هو الـ Trust؟

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

[النساء: ٥٨]

التعريف المبسط

الـ **Trust** علاقة قانونية يضع فيها شخصٌ أموالَه أو بعضها تحت يد شخص آخر يُسمّى **الأمين** (Trustee)، ليديرها لمصلحة أشخاص محددين يُسمَّون **المستفيدين** (Beneficiaries)، وفق شروط مكتوبة في وثيقة تُسمّى **وثيقة الأمانة** أو **اتفاقية الـ Trust** (Trust Agreement / Trust Instrument).

وأقرب تشبيه له في أذهاننا: رجل يملك مالًا، فيقول لأخيه الأمين: «خذ هذا المال واحفظه، وأنفق منه على أولادي بالمعروف، فإذا بلغوا رشدهم فادفعه إليهم على ما كتبته لك». فالأخ هنا لا يملك المال لنفسه، بل يحمله أمانةً لغيره، ويُسأل عنها أمام القانون.

الأطراف الثلاثة

يقوم كل Trust على ثلاثة أدوار أساسية:

- **المُنشئ** (Settlor أو Grantor أو Trustor): وهو صاحب المال الذي يُنشئ الأمانة ويضع شروطها.
- **الأمين** (Trustee): وهو الشخص أو المؤسسة التي تتولى إدارة الأموال وفق الشروط. ويمكن أن يكون فردًا أو أكثر، أو بنكًا، أو شركة ائتمان متخصصة.

- **المستفيد** (Beneficiary): وهو من تُدار الأموال لمصلحته، ويأخذ منها دخلًا أو أصلًا وفق الشروط.

والعجيب في الـ Trust الحيّ الشائع في أمريكا (Revocable Living Trust) أن الإنسان الواحد يمكن أن يجمع الأدوار الثلاثة في حياته: فهو المنشئ، وهو الأمين الذي يدير ماله بنفسه، وهو المستفيد الذي ينتفع به. فلا يتغير في حياته اليومية شيء تقريبًا. ثم يعيّن في الوثيقة **أمينًا بديلًا** (Successor Trustee) يتولى الإدارة عند وفاته أو عجزه، ويعيّن المستفيدين الذين تنتقل إليهم الأموال بعده.

الملكية المزدوجة: سرّ الـ Trust

يقوم الـ Trust في القانون الأنجلو-أمريكي على فكرة تقسيم الملكية إلى قسمين:

- **الملكية القانونية** (Legal Title): وهي باسم الأمين، فهو الذي يوقّع ويبيع ويشتري ويفتح الحسابات.
- **الملكية الانتفاعية** (Equitable / Beneficial Title): وهي للمستفيدين، فهم أصحاب الحق الحقيقي في المنفعة.

ولهذا تجد سند البيت مكتوبًا هكذا مثلًا: «فلان بن فلان، بصفته أمينًا على أمانة فلان القابلة للإلغاء المؤرخة في كذا». فالبيت لم يخرج من الأسرة، لكنه دخل في وعاء قانوني له قواعده.

أصل الـ Trust التاريخي وصلته بالوقف الإسلامي

نشأ الـ Trust في إنجلترا في العصور الوسطى، وتطور في محاكم «العدالة» (Equity) التي كانت تُلزم الأمين بالوفاء بما ائتُمن عليه حتى لو لم تُلزمه قواعد القانون العام الصارمة. ثم انتقل إلى أمريكا وأصبح من أعمدة التخطيط المالي والعائلي فيها.

ومن اللطائف التي يذكرها بعض الباحثين في تاريخ القانون أن الـ Trust الإنجليزي ربما تأثر بنظام **الوقف الإسلامي**، الذي عرفه المسلمون قبل ذلك بقرون. فقد ذهبت الباحثة مونيكا غاوديوزي في دراسة نُشرت عام ١٩٨٨ في مجلة جامعة بنسلفانيا للقانون إلى أن الصليبيين والعلماء العائدين من بلاد المسلمين نقلوا فكرة الوقف إلى إنجلترا، واستشهدت بتأسيس كلية ميرتون في أكسفورد في القرن الثالث عشر. وهذه فرضية علمية يناقشها المؤرخون ولم تُحسم، لكن التشابه بين النظامين واضح:

العنصر	الوقف الإسلامي	الـ Trust الأمريكي
المنشئ	الواقف	Settlor
المدير	الناظر أو المتولي	Trustee
المنتفع	الموقوف عليهم	Beneficiaries
الوثيقة	حجة الوقف	Trust Instrument
الأساس	حبس الأصل وتسبيل المنفعة	فصل الملكية القانونية عن الانتفاعية

وأصل الوقف في السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أصاب أرضًا بخيبر فاستشار النبي ﷺ فقال له: «إن شئت حبستَ أصلها وتصدّقت بها» (متفق عليه). فالمسلم حين ينشئ Trust لا يتعامل مع فكرة غريبة عن دينه، بل مع مفهوم قريب جدًا من الأمانة والولاية والنظارة التي عرفها الفقه الإسلامي.

الفرق بين الـ Trust والوصية (Will)

كثير من الناس يظن أن الوصية تكفي. والحقيقة أن بينهما فروقًا جوهرية:

المقارنة	الوصية (Will)	الأمانة الحية (Living Trust)
متى تعمل؟	بعد الوفاة فقط	فور التوقيع والتمويل، في الحياة وبعد الموت
المحكمة	تمر عبر محكمة الإرث (Probate)	تتجنب المحكمة للأموال المموَّلة فيها

المقارنة	الوصية (Will)	الأمانة الحية (Living Trust)
الخصوصية	تصبح وثيقة عامة غالبًا	تبقى خاصة
العجز في الحياة	لا تنفع إذا فقد الإنسان أهليته	الأمين البديل يدير المال فورًا
تعيين وصي على الأطفال	نعم، وهي الوسيلة الأساسية لذلك	لا تُعيَّن فيها الوصاية على الأشخاص عادة
التكلفة الأولية	أقل	أعلى قليلًا

ولهذا فإن التخطيط السليم في الغالب يجمع بين الاثنين: **Trust** يحمل الأموال ويوزعها، و**وصية مُكمِّلة** (Pour-over Will) تنقل إلى الـ Trust أي مال نُسي خارجه، وتعيّن الوصي على الأطفال القُصّر.

لماذا انتشر الـ Trust في أمريكا؟

السبب الأكبر هو **محكمة الإرث** (Probate). فعندما يموت شخص وفي اسمه أموال، لا يستطيع ورثته في الغالب التصرف فيها حتى تفتح المحكمة ملفًا، وتعيّن ممثلًا شخصيًا للتركة، وتُخطَر الجهات الدائنة، وتمر مدد قانونية، ثم يُوزَّع المال. وهذه العملية قد تستغرق شهورًا طويلة، وقد تتجاوز السنة في التركات المعقدة، ولها رسوم وأتعاب محاماة، وتكون سجلاتها عامة يطّلع عليها الناس. أما الأموال الموضوعة في Trust فإنها لا تدخل في هذه العملية، لأنها قانونًا ليست باسم الميت، بل باسم الأمين.

والسبب الثاني هو **العجز في الحياة**. فلو أصيب الإنسان بجلطة أو مرض الزهايمر، لا يستطيع أحد أن يدير ماله إلا بوكالة رسمية أو بحكم محكمة بتعيين وصي (Conservatorship)، وهو إجراء مكلف ومُرهق. أما مع الـ Trust فالأمين البديل يتولى الإدارة فورًا وفق الشروط.

الفصل الثاني: أنواع الـ Trust

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

[النساء: ٥]

لـ Trust أنواع كثيرة جدًا، لكن ما يهم الأسرة المسلمة العادية يمكن تلخيصه فيما يلي.

أولًا: الأمانة الحية القابلة للإلغاء (Revocable Living Trust)

وهي النوع الأشهر والأكثر استعمالًا في التخطيط العائلي. يُنشئها الإنسان في حياته، ويبقى مسيطرًا عليها تمامًا: يضيف إليها ويسحب منها ويعدّلها ويلغيها متى شاء. وفي حياته لا تحتاج إلى رقم ضريبي مستقل، بل تُستخدم أرقامه الشخصية، ولا تقدم إقرارًا ضريبيًا مستقلًا، ودخلها يُحسب في إقراره العادي.

ومن الطريف أن قانون الأمانات في ميشيغان، كمعظم الولايات التي تبنّت **القانون الموحد للأمانات** (Uniform Trust Code)، يفترض أن الـ Trust قابل للإلغاء ما لم تنص وثيقته صراحة على أنه غير قابل للإلغاء.

مزاياها: تجنّب محكمة الإرث للأموال المموَّلة، والخصوصية، وإدارة المال عند العجز، والمرونة الكاملة، وإمكان تعديلها كلما تغيرت الأسرة.

حدودها: لا تحمي المال من الدائنين في حياة صاحبها، ولا توفّر ضرائب في حياته، ولا تُخرج المال من حسابات أهلية برنامج المساعدة الطبية Medicaid، لأن المال ما زال في سيطرته قانونًا.

وعند وفاة المنشئ تتحول تلقائيًا إلى أمانة **غير قابلة للإلغاء**، ويتولى الأمين البديل تنفيذ شروطها.

ثانيًا: الأمانة غير القابلة للإلغاء (Irrevocable Trust)

وهي التي يتنازل فيها المنشئ عن ملكيته وسيطرته تنازلًا حقيقيًا، فلا يستطيع غالبًا أن يسترد المال أو يغير الشروط وحده. وتُستعمل لأغراض خاصة مثل:

- حماية الأصول من الدائنين في حالات معينة.
- التخطيط للأهلية لبرنامج Medicaid لرعاية المسنين، مع مراعاة فترة «النظر إلى الوراء» (Look-back) التي تبلغ خمس سنوات في الغالب.
- إخراج الأموال الضخمة من التركة الخاضعة لضريبة التركات الفيدرالية.
- حمل وثائق التأمين على الحياة (Irrevocable Life Insurance Trust).

ولها رقم ضريبي مستقل، وتقدم إقرارًا ضريبيًا خاصًا، وشرائحها الضريبية تصل إلى أعلى معدل بسرعة كبيرة عند تراكم دخل غير موزَّع. ولذلك لا يُنصح بها إلا لغرض واضح وتحت إشراف محامٍ ومحاسب.

ثالثًا: الأمانة الوصائية (Testamentary Trust)

وهي Trust يُنشأ داخل الوصية نفسها، ولا يبدأ وجوده إلا بعد الوفاة. ميزته البساطة، وعيبه أن المال يمر أولًا عبر محكمة الإرث قبل أن يدخل إلى الأمانة. ويستعمله بعض الناس لحفظ نصيب الأطفال القُصّر.

رابعًا: أمانة الأطفال القُصّر والأمانات الفرعية

الطفل القاصر في أمريكا لا يستطيع أن يتملك مالًا كبيرًا ويتصرف فيه بنفسه. فإذا ورث مالًا مباشرة، قد تُعيّن المحكمة وصيًا ماليًا عليه، ثم يُسلَّم المال كله للطفل عند بلوغه سن الرشد

القانوني، وهو ثمانية عشر عامًا في معظم الولايات. وتخيّل شابًا في الثامنة عشرة يستلم مئات الآلاف من الدولارات دفعة واحدة!

أما الـ Trust فيسمح بإنشاء **أمانة فرعية** (Sub-trust) لكل طفل، يحفظ فيها الأمين نصيبه الشرعي، وينفق منه على تعليمه وصحته ومعيشته، ثم يسلمه إياه على مراحل، كأن يُعطى ثلثه في الخامسة والعشرين، وثلثه في الثلاثين، والباقي في الخامسة والثلاثين. وهذا تطبيق عملي لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.

ملاحظة شرعية: تأخير تسليم المال إلى الوارث الراشد مسألة تحتاج نظرًا فقهيًا، لأن المال بعد الموت صار ملكًا للوارث. والأحوط أن يكون التأخير مرتبطًا بعدم الرشد الحقيقي أو بالقُصّر، وأن يبقى المال مسجلًا باسم الوارث نصيبًا محفوظًا له لا يُصرف لغيره، وأن يُستشار العلماء في الصيغة.

خامسًا: أمانة الاحتياجات الخاصة (Special Needs Trust)

إذا كان في الورثة شخص من ذوي الإعاقة يتلقى إعانات حكومية مشروطة بحد معين من الدخل والأصول، مثل دخل الضمان التكميلي SSI وبرنامج Medicaid، فإن وراثته المال مباشرة قد تُسقط أهليته لهذه الإعانات. والحل الشائع هو **أمانة الاحتياجات الخاصة من طرف ثالث** (Third-Party Special Needs Trust)، التي يُنشئها الأب أو الأم بأموالهم، ويُحفظ فيها نصيب الابن لِيُنفق منه على ما يكمّل الإعانات الحكومية لا ما يحل محلها. وسنعود إليها في فصل الطرف الثالث.

سادسًا: الأمانة الحامية من التبذير (Spendthrift Trust)

وهي أمانة تتضمن بندًا يمنع المستفيد من التنازل عن نصيبه أو رهنه قبل استلامه، ويمنع دائنيه في الغالب من الوصول إليه. وهي مناسبة إذا كان في الورثة من يُخشى عليه من سوء

التصرف، أو الإدمان، أو الديون، أو الطلاق المرتقب. وهذا قريب من معنى الآية التي صدّرنا بها الفصل: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.

سابعًا: الأمانة الخيرية والوقفية (Charitable Trust)

وهي أقرب الأنواع إلى الوقف الإسلامي، وتُستعمل لتخصيص جزء من المال لأعمال البر: مسجد، أو مدرسة، أو كفالة أيتام، أو منح دراسية. ولها صور ضريبية متقدمة مثل **أمانة الباقي الخيري** (Charitable Remainder Trust). ويمكن للمسلم أن يجعل فيها ثلثه الذي أباح له الشرع أن يوصي به لغير الورثة.

ثامنًا: الأمانة المشتركة للزوجين (Joint Trust)

يُنشئها الزوجان معًا في وثيقة واحدة تجمع أموالهما. وهي شائعة جدًا، لكنها تحتاج إلى عناية خاصة عند المسلمين، لأن الشريعة تعامل كل زوج على أنه صاحب ذمة مالية مستقلة، وتركة كل منهما تُقسم مستقلة عند وفاته. فلا بد أن تنص الوثيقة بوضوح على أن نصيب كل زوج من الأموال المشتركة يُقسَّم عند وفاته على ورثته الشرعيين، لا أن تبقى الأموال كلها للزوج الباقي ثم تُقسَّم بعد وفاته، كما هو المعتاد في النماذج الأمريكية الجاهزة.

الفصل الثالث: متى يجب عمل الـ Trust؟

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

[النساء: ٩]

الواجب الشرعي قبل الواجب القانوني

قبل أن نسأل: متى يجب الـ Trust قانونيًا؟ ينبغي أن نتذكر أن كتابة الوصية مطلوبة شرعًا ممن له مال أو عليه حقوق، لقوله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده» (متفق عليه). وقد قال كثير من العلماء المعاصرين إن المسلم المقيم في بلد لا يطبّق الفرائض تتأكد في حقه كتابة وصية موثقة قانونيًا، لأن تركه ذلك يؤدي إلى قسمة تركته على غير ما أنزل الله. وقد صدرت فتاوى بهذا المعنى عن مجامع فقهية تعنى بشؤون المسلمين في الغرب، مثل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والمجلس الفقهي لأمريكا الشمالية.

فالواجب الشرعي هو **التوثيق القانوني لتطبيق الفرائض**، والـ Trust أحد أقوى الوسائل لذلك، والوصية وسيلة أخرى. والسؤال العملي: متى تكون الوصية وحدها كافية؟ ومتى يصبح الـ Trust ضروريًا أو أفضل بكثير؟

علامات تدل على أنك تحتاج إلى Trust

لا يوجد قانون يُلزم أحدًا بإنشاء Trust، لكن الخبراء يتفقون على أن الحاجة إليه تشتد في الحالات التالية:

- **إذا كنت تملك عقارًا:** بيتًا أو شقة أو أرضًا أو عقارًا تجاريًا. فالعقار هو أكثر الأموال تعرضًا لمحكمة الإرث، وتأخيرها يعطّل البيع أو الإيجار أو سداد الرهن.
- **إذا كنت تملك عقارات في أكثر من ولاية:** لأن كل ولاية قد تتطلب ملف إرث مستقلًا (Ancillary Probate)، والـ Trust يجنّبك ذلك.
- **إذا كان لديك أطفال قُصّر:** فالـ Trust يحفظ أنصبتهم ويديرها بدل تسليمها لهم في الثامنة عشرة أو وضعها تحت وصاية المحكمة.
- **إذا كان في ورثتك شخص من ذوي الإعاقة** يعتمد على إعانات حكومية.
- **إذا كانت أسرتك معقدة:** زواج ثانٍ، أولاد من زوجتين، أقارب غير مسلمين، أو خلافات متوقعة بين الورثة.
- **إذا كان مجموع تركتك كبيرًا نسبيًا:** فبعض المختصين يرون أن التركة إذا تجاوزت بضع مئات من آلاف الدولارات، خصوصًا مع وجود عقار، فإن تكلفة الـ Trust تصبح أقل بكثير من تكلفة المحكمة ووقتها.
- **إذا كنت تملك شركة أو حصة في مشروع تجاري:** فتوقف إدارتها شهورًا ريثما تنتهي المحكمة قد يدمّرها.
- **إذا كنت تخشى العجز:** بسبب التقدم في السن، أو مرض مزمن، أو عمل خطير، أو سفر كثير إلى بلدان غير مستقرة.
- **إذا كانت الخصوصية تهمك:** فلا تريد أن تصبح أسماء ورثتك وتفاصيل أموالك متاحة في سجلات المحكمة.

• **إذا كنت تريد تطبيق الفرائض بدقة:** فالـ Trust يسمح بتفصيل الأنصبة، وتعيين مرجع شرعي، ووضع بدائل لكل الاحتمالات، أكثر مما تسمح به وصية قصيرة.

متى قد تكفي الوصية وحدها؟

قد تكفي الوصية الإسلامية الموثقة قانونيًا، مع ضبط وثائق المستفيدين، إذا كان الإنسان:

• لا يملك عقارًا.

• وأغلب أمواله في حسابات تقاعد أو تأمين على الحياة تنتقل أصلًا عبر **تعيين المستفيد** (Beneficiary Designation) لا عبر الوصية.

• وتركته صغيرة قد تدخل في إجراءات «التركة الصغيرة» المبسطة في ولايته.

• وليس له أطفال قُصّر ولا ورثة ذوو احتياجات خاصة.

وحتى في هذه الحالة يبقى مهمًا أن تتطابق تعيينات المستفيدين في حسابات التقاعد والتأمين مع الأنصبة الشرعية، وهو ما سنفصّله لاحقًا.

التوقيت: متى أبدأ؟

الجواب المختصر: **الآن.** فالموت لا يستأذن، والعجز قد يأتي فجأة. وهناك لحظات في الحياة تُعدّ إنذارًا طبيعيًا لمراجعة التخطيط أو البدء فيه:

• عند الزواج أو الطلاق.

• عند ولادة طفل أو وفاة أحد الورثة.

• عند شراء بيت أو عقار.

• عند الحصول على الجنسية الأمريكية أو تغيّر وضع الإقامة لأحد الزوجين.

• عند الانتقال إلى ولاية أخرى.

• قبل السفر للحج أو العمرة أو إلى مناطق الخطر.

- عند تشخيص مرض خطير، لا قدّر الله.
- عند بلوغ أحد الأبناء سن الرشد أو زواجه.
- عند تغيّر القوانين الضريبية الكبرى.

وينبغي مراجعة الـ Trust كل ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل حتى لو لم يتغير شيء.

مسألة ضريبة التركات

يظن بعض الناس أن الـ Trust ضروري لتجنب ضريبة التركات الفيدرالية. والحقيقة أن هذه الضريبة لا تمسّ إلا عددًا قليلًا جدًا من التركات. فبموجب قانون عام ٢٠٢٥ المعروف بـ **One Big Beautiful Bill Act**، أصبح الإعفاء من ضريبة التركات والهبات الفيدرالية **١٥ مليون دولار لكل شخص** ابتداءً من الأول من يناير ٢٠٢٦، أي **٣٠ مليون دولار للزوجين**، وصار هذا الإعفاء دائمًا ومرتبطًا بالتضخم بعد أن كان مهددًا بالانخفاض إلى النصف. ويبقى معدل الضريبة على ما زاد عن الإعفاء ٤٠٪.

ويُضاف إلى ذلك **الإعفاء السنوي للهبات**، وهو **١٩٬٠٠٠ دولار** لكل مُهدى إليه في عام ٢٠٢٦، يستطيع الإنسان أن يهبه لأي عدد من الأشخاص دون أن يُخصم من إعفائه العمري.

> **تنبيه للأسر المهاجرة:** إذا كان أحد الزوجين ليس مواطنًا أمريكيًا، فإن الإعفاء غير المحدود بين الزوجين لا ينطبق عليه بالطريقة نفسها. فالهبات للزوج غير المواطن محدودة بسقف سنوي خاص بلغ **١٩٤٬٠٠٠ دولار** في عام ٢٠٢٦، وانتقال التركة الكبيرة إليه قد يحتاج إلى نوع خاص من الأمانات يُسمى QDOT. وهذا لا يهم إلا التركات الضخمة، لكنه يستحق السؤال عند المحامي.

كما أن بعض الولايات لها ضريبة تركات أو ضريبة إرث خاصة بها بإعفاءات أقل بكثير من الإعفاء الفيدرالي، أما ميشيغان فليس فيها ضريبة تركات على مستوى الولاية حاليًا.

فخلاصة الأمر: الأسرة المسلمة المتوسطة تحتاج الـ Trust لتجنب المحكمة، وحفظ أموال القُصّر، وإدارة المال عند العجز، وتطبيق الفرائض، لا لتوفير ضريبة التركات.

الفصل الرابع: ماذا يمنع الـ Trust؟ وماذا لا يمنع؟

﴿فَمَن بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾

[البقرة: ١٨١]

من أكبر الأخطاء أن يظن الإنسان أن الـ Trust عصا سحرية تحل كل المشكلات. ولذلك نفصّل هنا بأمانة ما يمنعه وما لا يمنعه.

ما الذي يمنعه الـ Trust أو يخففه؟

١. يمنع محكمة الإرث (Probate) للأموال المموَّلة فيه

هذه أهم وظيفة له. فكل مال سُجِّل باسم الـ Trust في حياة صاحبه لا يحتاج بعد وفاته إلى إذن المحكمة لنقله. فيستطيع الأمين البديل أن يبيع البيت، أو يحوّل الحسابات، أو يوزع الأنصبة، بعد استكمال إجراءات بسيطة كتقديم شهادة الوفاة وشهادة الأمانة (Certificate of Trust) للبنوك.

٢. يمنع العلنية

ملفات المحاكم في أمريكا علنية في الغالب. أما وثيقة الـ Trust فتبقى خاصة بين الأمين والمستفيدين، ولا يطّلع عليها الغرباء.

٣. يمنع تعطّل إدارة المال عند العجز

إذا فقد صاحب المال أهليته، يتولى الأمين البديل الإدارة فورًا وفق الضوابط المكتوبة، دون حاجة إلى محكمة الوصاية المالية (Conservatorship).

٤. يمنع تسليم أموال القُصّر لهم قبل الرشد

كما بيّنا في الفصل السابق.

٥. يمنع كثيرًا من النزاعات أو يحد منها

لأن الشروط مكتوبة بوضوح، والأمين ملزم قانونًا بتنفيذها، ولأن الطعن في الـ Trust أصعب عمليًا من الطعن في وصية تُعرض على المحكمة.

٦. يمنع تطبيق قانون الإرث عند عدم الوصية

وهذا هو بيت القصيد للمسلم: فالأموال الموجودة في Trust تُوزّع وفق شروطه، لا وفق قانون الولاية للورثة عند عدم الوصية. فإذا جعلت الشروط مطابقة للفرائض، طُبّقت الفرائض.

٧. يمنع أو يخفف بعض مشكلات الدائنين للمستفيدين

بند الحماية من التبذير يحمي نصيب الوارث من دائنيه ومن تصرفاته الطائشة قبل أن يستلمه.

ما الذي لا يمنعه الـ Trust القابل للإلغاء؟

١. لا يمنع الضرائب

لا يوفّر ضريبة الدخل في حياتك، ولا يخرج المال من تركتك الخاضعة لضريبة التركات الفيدرالية إن وُجدت. لكنه لا يضرّك ضريبيًا أيضًا، بل تحصل الأصول عند الوفاة على ما يُسمى **رفع الأساس الضريبي** (Step-up in Basis) كما لو كانت باسمك مباشرة، وهي ميزة مهمة لورثة الأسهم والعقارات.

٢. لا يمنع الدائنين في حياتك

لأن المال ما زال في سيطرتك، فدائنوك يصلون إليه. وبعد وفاتك يجب أن تُسدَّد ديونك من مالك قبل التوزيع، وفي ميشيغان يمكن الرجوع على أموال الـ Trust القابل للإلغاء لسداد الديون ونفقات التركة إذا لم تكفِ أموال التركة الأخرى. وهذا موافق للشرع تمامًا، فإن الله قال في آيات المواريث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

٣. لا يمنع حسابات الأهلية لـ Medicaid

المال في الـ Trust القابل للإلغاء يُحسب من أموالك عند التقدم للمساعدة في تكاليف دور الرعاية.

٤. لا يتحكم في الأموال التي لم تُنقل إليه

وهذه أخطر نقطة على الإطلاق: الـ Trust الذي لم يُموَّل وعاء فارغ. فلو وقّعت الوثيقة ولم تنقل البيت والحسابات إلى اسمه، فكأنك لم تفعل شيئًا لتلك الأموال.

٥. لا يتحكم في الأموال التي لها مستفيد معيّن

حسابات التقاعد مثل 401(k) و IRA، ووثائق التأمين على الحياة، والحسابات البنكية ذات خيار «الدفع عند الوفاة» (POD) أو «التحويل عند الوفاة» (TOD)، كل هذه تذهب إلى المستفيد المكتوب في نموذجها، بغض النظر عما في الوصية أو الـ Trust . فلو كتبت في الـ Trust أن المال يُقسَّم على الفرائض، وكانت زوجتك هي المستفيد الوحيد المكتوب في حساب التقاعد، فإن الحساب كله يذهب إليها.

٦. لا يتحكم في الأملاك المشتركة بحق البقاء

إذا كان البيت مسجلًا باسمك واسم زوجتك ملكيةً مشتركة مع حق البقاء للأحياء (Joint Tenancy with Right of Survivorship) أو ما يشبهها بين الأزواج

(Tenancy by the Entirety)، فإنه ينتقل كله تلقائيًا إلى الزوج الباقي عند الوفاة، ولا يدخل في الوصية ولا في الـ Trust.

٧. قد لا يمنع حقوق الزوج القانونية

في كثير من الولايات للزوج الباقي حق قانوني في نصيب أدنى من تركة زوجه يُسمى **النصيب الاختياري** (Elective Share)، يستطيع أن يطالب به ولو كانت الوصية تعطيه أقل. وفي بعض الولايات تدخل أموال الـ Trust في حساب هذا النصيب. وسنفصّل هذه المسألة الحساسة في الفصل التاسع.

٨. لا يمنع حقوق الزوج في حسابات التقاعد الخاضعة لقانون ERISA

القانون الفيدرالي يجعل الزوج مستفيدًا تلقائيًا من حسابات التقاعد التي يرعاها صاحب العمل مثل 401(k)، ولا يجوز تعيين غيره إلا بموافقة خطية من الزوج موثقة أمام كاتب عدل أو ممثل الخطة.

٩. لا يُغني عن الوصية بالكامل

لأنك تحتاج وصية مكمّلة لتعيين الوصي على أطفالك، ولالتقاط أي مال نسيت نقله.

١٠. لا يعفيك من المسؤولية أمام الله

قد يُحكم الـ Trust قانونيًا، ثم يأتي أمين خائن أو وارث متحايل فيبدّل. والآية التي صدّرنا بها الفصل تقرر أن إثم التبديل على من بدّل، لا على الموصي الذي أدى ما عليه. فاحرص على اختيار الأمين القوي الأمين، وعلى أن تُشهِد الثقات، وأن تُعلِم ورثتك بما كتبت.

جدول مختصر

الأمر	هل يمنعه الـ Trust القابل للإلغاء؟
محكمة الإرث للأموال المموَّلة	نعم

الأمر	هل يمنعه الـ Trust القابل للإلغاء؟
العلنية	نعم
تعطّل الإدارة عند العجز	نعم
تطبيق قانون الإرث عند عدم الوصية	نعم، للأموال المموَّلة
ضريبة التركات	لا
ضريبة الدخل	لا
دائنو المنشئ	لا
حسابات Medicaid	لا
حسابات التقاعد والتأمين	لا، ما لم يُعدَّل نموذج المستفيد
الملكية المشتركة بحق البقاء	لا
حق الزوج القانوني	ليس دائمًا، بحسب الولاية

الفصل الخامس: من يعمل الـ Trust؟ ومن يديره؟

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

[القصص: ٢٦]

من يحق له أن ينشئ Trust؟

يحق لأي شخص بالغ (ثمانية عشر عامًا فأكثر في معظم الولايات) يتمتع بالأهلية العقلية أن ينشئ Trust. ولا يشترط أن يكون مواطنًا أمريكيًا، فالمقيم الدائم وحامل التأشيرة يستطيعان ذلك أيضًا، وإن كانت لغير المواطنين اعتبارات ضريبية خاصة في التركات الكبيرة. والأهلية المطلوبة لإنشاء Trust قابل للإلغاء قريبة من الأهلية المطلوبة لكتابة الوصية: أن يفهم الإنسان طبيعة ماله، ومن هم ورثته الطبيعيون، وما الذي يفعله بالتوقيع.

من يكتب الوثيقة؟

هناك ثلاثة طرق:

- **محامي التخطيط العقاري** (Estate Planning Attorney): وهو الطريق الأفضل في أغلب الحالات، وخاصة لمن يريد تطبيق الفرائض، لأن الصياغة الإسلامية تحتاج إلى بنود غير موجودة في النماذج الجاهزة.
- **المنصات الإلكترونية**: هناك مواقع أمريكية عامة تُنتج وثائق Trust بأسعار منخفضة، وظهرت منصات متخصصة للمسلمين تحسب الأنصبة الشرعية وتُنتج وثائق متوافقة مع

قوانين الولايات، وبعضها يعرض أمانة مشتركة للزوجين مصممة لتوزيع التركة على الفرائض. وهي مفيدة للحالات البسيطة، لكن يُستحسن أن يراجعها محامٍ في ولايتك.

- **الكتابة الذاتية**: قانونًا يجوز في ميشيغان وغيرها، لكنها محفوفة بالمخاطر، لأن خطأً صغيرًا في الصياغة قد يُبطل المقصود.

الأمين (Trustee): أخطر قرار في الـ Trust

الأمين هو الذي سيحمل الأمانة بعدك. فإذا كانت الوثيقة هي الخطة، فالأمين هو المنفّذ. ولذلك يقول المختصون إن اختيار الأمين أهم من كثير من البنود.

واجبات الأمين في القانون الأمريكي

يفرض القانون الأمريكي على الأمين ما يُسمّى **واجبات الائتمان** (Fiduciary Duties)، وهي قريبة جدًا مما قرره الفقهاء في ناظر الوقف وولي اليتيم:

- **واجب الولاء** (Duty of Loyalty): أن يعمل لمصلحة المستفيدين وحدهم، لا لمصلحته الشخصية.
- **واجب الحيطة** (Prudence): أن يدير المال بحكمة المستثمر الحريص.
- **واجب الحياد** (Impartiality): ألا يفضّل مستفيدًا على آخر إلا بما تنص عليه الوثيقة.
- **واجب الإعلام والمحاسبة** (Duty to Inform and Account): أن يُطلع المستفيدين على أحوال الأمانة ويقدم لهم الحسابات.
- **واجب عدم الخلط** (Duty not to commingle): ألا يخلط أموال الأمانة بأمواله.
- **واجب تنفيذ الشروط**: أن يلتزم بنصوص الوثيقة.

ويُحاسَب الأمين قانونيًا إذا قصّر، ويمكن للمستفيدين أن يطالبوا المحكمة بعزله أو تضمينه.

صفات الأمين في ضوء القرآن

جمعت آية القصص صفتين: **القوة والأمانة.** والقوة هنا: الكفاءة والقدرة على الإدارة والتعامل مع البنوك والمحامين والأوراق. والأمانة: الدين والنزاهة والعدل بين الورثة. وفي قصة يوسف عليه السلام: ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾، فجمع الحفظ والعلم.

خيارات الأمين البديل

الخيار	المزايا	المخاطر
الزوج أو الزوجة	قريب، يعرف الأسرة، بلا أتعاب	قد يكون وارثًا له مصلحة، وقد يكون حزينًا أو مسنًّا أو قليل الخبرة
ابن أو بنت بالغ	يعرف الأسرة، ويمكن أن يعيش طويلًا	قد يُتهم بالمحاباة، وقد يثير غيرة الإخوة
أخ أو صديق أمين	محايد نسبيًا، بلا أتعاب غالبًا	قد يتوفى أو ينشغل، وقد لا يعرف القوانين
أمينان مشتركان	رقابة متبادلة	قد يختلفان فتتعطل القرارات
بنك أو شركة ائتمان	احترافية، استمرارية، حياد كامل	أتعاب سنوية، وقد لا يفهم الأحكام الشرعية
أمين محترف مستقل	خبرة وحياد	أتعاب، ويحتاج إلى حسن اختيار

وأنصح كثيرًا من الأسر بصيغة مركّبة: أن يكون الأمين الأول أحد أفراد الأسرة الموثوقين، ومعه أو بعده أمين مستقل، مع تعيين **مستشار شرعي** يرجع إليه الأمين في مسائل الأنصبة، كما سنبين في الفصل التالي.

المستفيدون

هم الورثة الشرعيون في الغالب، ويمكن أن يكون منهم جهات خيرية في حدود الثلث. ومن المهم أن تُكتب أسماؤهم بوضوح، مع بيان صلة القرابة، وما يحدث إذا توفي أحدهم قبلك، وما يحدث إذا وُلد وارث جديد.

الأدوار المساندة

- **المحامي**: يصوغ الوثيقة ويشرف على التوقيع ويساعد في التمويل.
- **المحاسب الضريبي**: يُستشار في التركات الكبيرة والأمانات غير القابلة للإلغاء، ويُعدّ الإقرارات الضريبية للأمانة بعد الوفاة.
- **المستشار المالي**: يساعد في إدارة الاستثمارات، ويُفضَّل أن يكون عارفًا بالاستثمار المتوافق مع الشريعة إن كنت تشترط ذلك.
- **العالِم الشرعي أو المجمع الفقهي**: يحسب الأنصبة ويجيب عن المسائل المشكلة.
- **حامي الأمانة** (Trust Protector): دور اختياري سنشرحه في الفصل التالي.

الفصل السادس: الـ Trust طرفًا ثالثًا

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾

[النساء: ٣٥]

سأل كثير من الإخوة: كيف يمكن أن يكون الـ Trust «طرفًا ثالثًا»؟ وهذا السؤال يحتمل عدة معانٍ، كلها صحيحة ومفيدة، فلنفصّلها.

المعنى الأول: الأمانة كيان قانوني مستقل بين الميت والورثة

عندما يموت صاحب الـ Trust، لا تنتقل أمواله مباشرة إلى الورثة كأفراد، بل تبقى في وعاء الأمانة تحت يد الأمين، الذي يقوم مقام **طرف ثالث** بين الميت والورثة: يجمع الأموال، ويسدد الديون، وينفّذ الوصايا الخيرية في حدود الثلث، ثم يوزّع الباقي على الأنصبة. وهذا يشبه دور «وصيّ التنفيذ» أو «ناظر التركة» في الفقه الإسلامي.

وقيمة هذا الدور أن الورثة لا يتنازعون مباشرة على البيت أو الحساب، بل يتعاملون مع جهة ملزمة بالشروط. فلو أراد أحد الإخوة أن يأخذ البيت، والآخرون يريدون بيعه، فإن الأمين يرجع إلى الوثيقة: هل تسمح بالقسمة العينية؟ هل تُلزم بالبيع؟ هل تعطي الوارث حق شراء نصيب إخوته بسعر السوق؟

المعنى الثاني: الأمين المحايد من خارج الأسرة

في الأسر التي يُخشى فيها النزاع، أو حين يكون الورثة من زوجات مختلفات، أو بينهم توتر قديم، يكون من الحكمة تعيين **أمين محايد** لا يرث شيئًا: صديق أمين، أو محامٍ، أو بنك، أو

شركة ائتمان. فهذا الطرف الثالث لا مصلحة له في زيادة نصيب أحد على أحد، ويستطيع أن يقول «لا» لمن يطلب ما ليس له، دون أن تتحول المسألة إلى قطيعة رحم.

ويمكن الجمع بين الأمرين: أمين من الأسرة للأمور اليومية، وأمين مستقل مشارك (Co-Trustee) أو **أمين إداري** (Administrative Trustee) للحسابات والاستثمار والتوزيع.

وهذا قريب مما أرشدت إليه آية النساء حين يُخاف الشقاق: أن يُبعث حكمٌ من خارج الطرفين المتنازعين يريد الإصلاح.

المعنى الثالث: الأمانة طرفًا ثالثًا في التعامل مع البنوك والمؤسسات

البنوك وشركات العقار والاستثمار تتعامل مع الأمين بصفته ممثلًا لكيان مستقل. ولا يحتاج الأمين أن يعرض الوثيقة كاملة بأسرارها، بل يكفي في كثير من الولايات أن يقدم **شهادة الأمانة** (Certificate of Trust أو Certification of Trust). وفي ميشيغان تنظمها المادة ٧٩١٣ من قانون التركات والأشخاص المحميين (MCL 700.7913)، وتتضمن اسم الأمانة وتاريخها، وأسماء الأمناء الحاليين وعناوينهم، وصلاحياتهم المتعلقة بالمعاملة، وهل الأمانة قابلة للإلغاء أم لا، دون ذكر أسماء المستفيدين أو أنصبتهم. والجهة التي تعتمد على هذه الشهادة بحسن نية يحميها القانون.

المعنى الرابع: أمانة الاحتياجات الخاصة «من طرف ثالث»

في المصطلح القانوني الأمريكي، تُسمّى الأمانة التي يُنشئها الوالدان أو الأقارب بأموالهم لمصلحة شخص من ذوي الإعاقة **أمانة احتياجات خاصة من طرف ثالث** (Third-Party Special Needs Trust)، تمييزًا لها عن الأمانة التي تُموَّل بمال الشخص المعاق نفسه (First-Party). وميزة أمانة الطرف الثالث أن ما يتبقى فيها بعد وفاة المستفيد لا يُلزَم غالبًا بسداد ما أنفقته الحكومة عليه من Medicaid، بل يذهب إلى من يحدده المنشئ.

وهذه مسألة مهمة للأسر المسلمة: فإذا كان لك ابن معاق يتلقى إعانات حكومية، فنصيبه الشرعي من الميراث حق ثابت له، لكن إعطاءه إياه مباشرة قد يُسقط إعاناته. والحل أن يُحفظ نصيبه الشرعي كاملًا في أمانة احتياجات خاصة تنفق عليه بما يكمّل الإعانات. ويبقى السؤال الفقهي: لمن يذهب الباقي بعد وفاته؟ والأصل الشرعي أنه يورَث عنه هو لورثته، لأن المال صار ملكه بموت أبيه، فينبغي أن تنص الوثيقة على ذلك، وأن يستشار عالم في الصياغة.

المعنى الخامس: المستشار الشرعي طرفًا ثالثًا

من أهم ما يُضاف إلى الـ Trust الإسلامي تعيين **مستشار شرعي** (Islamic Law Advisor): عالم معين بالاسم، أو مجمع فقهي، أو مسجد له لجنة فرائض، يرجع إليه الأمين ليحدد أسماء الورثة الشرعيين وأنصبتهم عند الوفاة، وتكون فتواه المكتوبة ملزمة للأمين. وفائدة هذا أن المحكمة الأمريكية لا تحتاج أن تفسّر الشريعة بنفسها، وهو ما تتحاشاه المحاكم عادة احترامًا لمبدأ فصل الدين عن الدولة، بل تكتفي بتنفيذ ما قرره الطرف الثالث الذي اختاره صاحب المال.

المعنى السادس: حامي الأمانة (Trust Protector)

حامي الأمانة شخص مستقل تمنحه الوثيقة صلاحيات محدودة، مثل: عزل الأمين واستبداله، أو تعديل بنود إدارية لتواكب تغير القوانين، أو تصحيح خطأ في الصياغة، أو نقل الأمانة إلى ولاية أخرى. ويمكن أن يُقيَّد بأنه **لا يملك تغيير الأنصبة الشرعية**، بل يملك ما يحفظها. فهو حارس على الحارس.

خلاصة الطرف الثالث

الصورة	من هو الطرف الثالث؟	الفائدة
الأمانة نفسها	الكيان القانوني بين الميت والورثة	منع التنازع المباشر
الأمين المحايد	بنك، محامٍ، صديق أمين	الحياد وقطع أسباب الخلاف

الصورة	من هو الطرف الثالث؟	الفائدة
شهادة الأمانة	الأمين أمام البنوك	الخصوصية والتعامل السلس
أمانة الاحتياجات الخاصة	الوالدان ينشئانها لغيرهما	حفظ الإعانات الحكومية
المستشار الشرعي	عالم أو مجمع فقهي	تحديد الأنصبة بلا حاجة لتفسير المحكمة
حامي الأمانة	شخص مستقل بصلاحيات محدودة	رقابة ومرونة

الفصل السابع: أحكام الميراث الإسلامي في سطور

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا﴾

[النساء: ١١]

لا يقصد هذا الفصل أن يكون كتابًا في علم الفرائض، بل أن يضع بين يدي القارئ الأساسيات التي يحتاجها ليتحدث مع المحامي والعالم بفهم.

الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب

قرر الفقهاء أن التركة يُخرج منها بالترتيب:

١. **تجهيز الميت ودفنه** بالمعروف.

٢. **الديون**: ديون الناس، وديون الله كالزكاة الواجبة والكفارات والحج الواجب عند جمهور العلماء.

٣. **الوصية**: في حدود **الثلث فأقل، ولغير وارث.** لقول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (متفق عليه). ولقوله ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (رواه أبو داود والترمذي وحسّنه). فإن أجاز الورثة البالغون الراشدون الوصية لوارث أو بما زاد على الثلث بعد الوفاة صحّت في نصيبهم عند جمهور العلماء.

٤. **الإرث**: يُقسَّم الباقي على الورثة بالفروض ثم التعصيب.

أصحاب الفروض الأساسيون

الوارث	نصيبه	شرطه باختصار
الزوج	النصف	إن لم يكن للزوجة فرع وارث
الزوج	الربع	إن كان لها فرع وارث
الزوجة أو الزوجات	الربع	إن لم يكن للزوج فرع وارث
الزوجة أو الزوجات	الثمن	إن كان له فرع وارث
البنت الواحدة	النصف	إن لم يكن معها ابن
البنتان فأكثر	الثلثان	إن لم يكن معهن ابن
الأب	السدس	مع الفرع الوارث الذكر، ويزيد بالتعصيب في حالات
الأم	السدس	مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة
الأم	الثلث	عند عدم الفرع الوارث وعدم جمع الإخوة، مع تفصيل في العُمَريّتين

وقال تعالى في الأزواج:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾

[النساء: ١٢]

التعصيب

العصبة هم الذين يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وأقواهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم أبناؤهم ثم الأعمام. وإذا اجتمع الأبناء والبنات اقتسموا الباقي **للذكر مثل حظ الأنثيين.**

الحجب

بعض الورثة يمنع غيره كليًا أو يُنقص نصيبه. فالابن يحجب الإخوة والأعمام حجبًا كاملًا، والفرع الوارث ينقل الزوجة من الربع إلى الثمن. ولذلك لا يمكن تحديد الأنصبة إلا عند الوفاة، لأن الورثة يتغيرون بالموت والولادة.

موانع الإرث

- **اختلاف الدين:** لقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (متفق عليه). فالزوجة الكتابية غير المسلمة لا ترث زوجها المسلم بالفرض، لكن يجوز أن يوصي لها في حدود الثلث، وكذلك الأقارب غير المسلمين.
- **القتل العمد.**

- **الرق**، ولا وجود له اليوم.

مسائل يكثر السؤال عنها في الغرب

- **الأولاد بالتبني**: لا يرثون بالفرض في الشريعة، لكن يجوز أن يُوصى لهم في حدود الثلث، ويجوز أن يُوهَب لهم في الحياة.
- **أبناء الابن المتوفى قبل أبيه**: لا يرثون مع وجود الابن عند الجمهور، وقد أخذت بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية بما يُسمّى «الوصية الواجبة» لهم، ويمكن للجد أن يوصي لهم اختياراً في حدود الثلث.
- **البنات فقط دون أبناء**: تأخذ البنتان فأكثر الثلثين، والباقي بعد فرض الزوجة والأبوين للعصبة كالإخوة أو الأعمام. وهي مسألة تقلق كثيراً من الآباء، وسنناقش ما يجوز فيها في الفصل الثامن.
- **اختلاف المذاهب**: في مسائل كالرد على أصحاب الفروض، وتوريث ذوي الأرحام، وميراث الجد مع الإخوة، والمسألة المشتركة، خلافٌ بين المذاهب. ولذلك يحسن أن تحدد في الـ Trust المذهب أو المرجع الشرعي الذي يُرجع إليه.

مثال حسابي

توفي رجل وترك: زوجة، وابنين، وبنتًا، وأبًا، وأمًا. وصافي التركة بعد التجهيز والديون والوصية بالثلث لجهة خيرية: **٦٠٠٬٠٠٠ دولار.**

- الزوجة: الثمن = ٧٥٬٠٠٠ دولار.
- الأب: السدس = ١٠٠٬٠٠٠ دولار.
- الأم: السدس = ١٠٠٬٠٠٠ دولار.

- الباقي للأولاد تعصيباً = ٣٢٥٬٠٠٠ دولار، يُقسم على خمسة أسهم (لكل ابن سهمان وللبنت سهم):
  - كل ابن: ١٣٠٬٠٠٠ دولار.
  - البنت: ٦٥٬٠٠٠ دولار.

والمجموع: ٧٥٬٠٠٠ + ١٠٠٬٠٠٠ + ١٠٠٬٠٠٠ + ١٣٠٬٠٠٠ + ١٣٠٬٠٠٠ + ٦٥٬٠٠٠ = ٦٠٠٬٠٠٠ دولار.

وقارن هذا بقانون ميشيغان عند عدم الوصية، الذي يعطي الزوجة الباقية في كثير من الحالات مبلغًا ثابتًا كبيرًا ثم نصف الباقي أو أكثر، ويُسقط الأبوين مع وجود الأولاد، ويسوّي بين الابن والبنت. والنتيجة مختلفة جذريًا عن الفرائض.

الفصل الثامن: كيف تستخدم الـ Trust لتطبيق الشريعة في الميراث

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

[النساء: ١٣]

هذا هو قلب الكتاب. فكيف نحوّل أحكام الفرائض إلى بنود قانونية تحترمها البنوك والمحاكم الأمريكية؟

المبدأ الأول: المال في الـ Trust القابل للإلغاء ما زال مالك شرعًا

يجب أن يفهم المسلم أن وضع المال في Trust قابل للإلغاء لا يُخرجه من ملكه شرعًا، لأنه يملك استرداده متى شاء، ويتصرف فيه كما يشاء. فهو إذن من **التركة** عند الوفاة، وتجري عليه أحكام الميراث كاملة. ولذلك لا يصح أن يُستعمل الـ Trust القابل للإلغاء للتحايل على الفرائض بحجة أنه «ليس تركة قانونيًا»، بل يجب أن تكون شروط توزيعه بعد الوفاة هي نفسها الفرائض.

وأما إذا أخرج الإنسان ماله في حياته إخراجًا حقيقيًا إلى Trust غير قابل للإلغاء لمصلحة شخص معين، فهذا أقرب إلى **الهبة**، وتجري عليه أحكام الهبة: من اشتراط القبض الحقيقي، والعدل بين الأولاد لقوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (متفق عليه)، وتحريم القصد إلى حرمان الوارث. وتفاصيل هذه المسألة مما يُسأل عنه أهل العلم.

المبدأ الثاني: الوصية بالثلث لغير الورثة

يحق للمسلم أن يخصص في الـ Trust ما لا يزيد على الثلث لغير الورثة: مسجد، أو مدرسة، أو أقارب غير وارثين، أو أحفاد من ابن متوفى، أو ولد بالتبني، أو زوجة غير مسلمة، أو صدقة جارية. وينبغي أن يُكتب هذا بنسبة مئوية لا بمبلغ ثابت، حتى لا يتجاوز الثلث إذا نقص المال. مثال الصيغة: «يُخرج الأمين نسبة ... ٪ (لا تتجاوز الثلث) من صافي التركة بعد الديون لصالح ...».

المبدأ الثالث: ثلاث طرق لصياغة الأنصبة

الطريقة الأولى: الأنصبة الثابتة بالنسب

أن تكتب في الـ Trust: «الزوجة ١٢٫٥٪، الابن الأول ٣٥٪، الابن الثاني ٣٥٪، البنت ١٧٫٥٪». وهي واضحة جدًا للمحكمة والأمين، لكن عيبها أنها تصبح خاطئة إذا تغيّرت الأسرة: ولادة طفل، أو وفاة وارث، أو وفاة الزوجة قبلك، أو وفاة الأبوين. فتحتاج إلى تعديل مستمر.

الطريقة الثانية: الإحالة إلى الشريعة

أن تكتب: «يوزَّع الباقي على ورثتي وفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية». وهي صحيحة المقصد، لكن فيها خطران: الأول أن المحكمة الأمريكية قد تحرج من تفسير نص ديني بنفسها، والثاني أن «الشريعة» فيها مذاهب، فقد يختلف الورثة في التفسير.

الطريقة الثالثة (المُوصى بها): الصيغة المركّبة

وهي التي يميل إليها كثير من المحامين المتخصصين، وتجمع ما يلي:

١. **بند الإحالة:** يُوزَّع الباقي على الورثة الشرعيين بأنصبتهم وفق الفرائض الإسلامية على مذهب معيّن أو بحسب ما يقرره المرجع الشرعي.

٢. **تعيين المرجع الشرعي**: عالم معيّن بالاسم، ومعه بديل، أو مؤسسة معروفة، يصدر قرارًا مكتوبًا بأسماء الورثة وأنصبتهم، ويكون قراره ملزمًا للأمين، ويجوز للأمين أن يعتمد عليه دون مسؤولية.

٣. **جدول توضيحي**: ملحق يبيّن الأنصبة في الحالة الحالية للأسرة وفي الحالات المحتملة الأقرب، ليفهم القاضي مقصد المنشئ إذا تعذر الرجوع إلى المرجع.

٤. **بند احتياطي**: إذا تعذّر الحصول على قرار المرجع خلال مدة معينة، يعتمد الأمين على عالم آخر أو على الجدول.

٥. **بيان النية**: فقرة يذكر فيها المنشئ أنه مسلم ويريد أن تُقسم تركته على الفرائض طاعةً لله، وهي تساعد المحكمة على تفسير الوثيقة وفق نية صاحبها.

المبدأ الرابع: الأمانة المشتركة للزوجين يجب أن تفصل التركتين

النماذج الأمريكية الشائعة للأمانات المشتركة تجعل كل الأموال للزوج الباقي بعد وفاة الأول، ثم تُقسم بعد وفاة الثاني. وهذا لا يوافق الشريعة، لأن الزوج الباقي له نصيبه فقط (الربع أو الثمن للزوجة، والنصف أو الربع للزوج)، وبقية الورثة يستحقون أنصبتهم عند وفاة الأول.

والحل أن تنص الوثيقة على:

- تحديد **حصة كل زوج** من الأموال المشتركة بوضوح (كل ما هو باسمه، أو نصف المشترك، أو بحسب الاتفاق).
- عند وفاة أحدهما تُفصل حصته وتُقسَّم على ورثته الشرعيين، ومنهم الزوج الباقي بنصيبه.
- يجوز للورثة البالغين أن يتنازلوا باختيارهم عن أنصبتهم أو يؤخروا قبضها لصالح الوالد الباقي، كأن تبقى الأم في البيت حتى وفاتها، لكن هذا يكون بإذنهم ورضاهم، لا بفرضٍ يحرمهم.

المبدأ الخامس: البيت والأم والأطفال

من أكثر المسائل حساسية: ماذا يحدث للبيت إذا مات الأب وترك زوجة وأطفالًا صغارًا؟ الزوجة تملك الثمن فقط، والأطفال يملكون الباقي، فهل تُطرد من البيت؟ هنا يمكن أن يُصاغ الـ Trust بحكمة:

- يبقى البيت في الأمانة، وتسكنه الأم مع الأطفال القُصّر لأن مصلحتهم في ذلك.
- يُنفق الأمين على صيانة البيت من حصص الأطفال بقدر انتفاعهم، ومن حصة الأم بقدر انتفاعها.
- عند بلوغ أصغر الأطفال سنًا معينة، أو زواج الأم، أو رغبة الورثة الراشدين، يُباع البيت ويُقسم ثمنه على الأنصبة، أو يشتري أحد الورثة حصص الآخرين بسعر السوق.
- ويمكن تخصيص جزء من الثلث وصيةً للزوجة إذا كانت غير وارثة، كالكتابية.

المبدأ السادس: البنات فقط

إذا لم يكن للرجل أبناء ذكور، ورث العصبة (كالإخوة أو الأعمام) ما بقي بعد الفروض. ويحاول بعض الناس في أمريكا التحايل على ذلك بنقل كل المال للبنات بالـ Trust القابل للإلغاء، وهذا لا يجوز شرعًا لأن المال لا يزال تركة. والمخارج الشرعية التي ذكرها العلماء محدودة، ومنها:

- **الهبة الحقيقية في الحياة** مع القبض ونقل الملكية فعلًا، دون قصد الإضرار بالورثة، وبشرط العدل بين البنات. وفيها كلام للعلماء في حكم من قصد بها حرمان العصبة.
- **الوصية بالثلث** لغير الورثة، كأحفاد البنات.
- **إجازة الورثة**: أن يتنازل العصبة البالغون باختيارهم عن نصيبهم للبنات بعد الوفاة.

والمهم أن يستشير الإنسان عالمًا موثوقًا قبل أي خطوة، فهي مسألة تتعلق بحدود الله.

المبدأ السابع: ضبط الأموال التي خارج الـ Trust

لا يكتمل التطبيق الشرعي إلا إذا ضُبطت الأموال التي لا يحكمها الـ Trust:

- **حسابات التقاعد** (401(k), 403(b), IRA): إما أن يُعيَّن الـ Trust مستفيدًا منها، أو تُكتب أسماء الورثة بنسبهم الشرعية مباشرة في نموذج المستفيد، مع مراعاة القواعد الضريبية التي سنذكرها.
- **التأمين على الحياة**: يُعيَّن الـ Trust مستفيدًا، فيدخل المبلغ في القسمة الشرعية. وأما حكم التأمين التجاري نفسه فمسألة فقهية أخرى لها بحثها.
- **الحسابات البنكية**: تُنقل إلى اسم الـ Trust أو يُكتب الـ Trust مستفيدًا عند الوفاة (POD).
- **السيارات**: بعض الولايات تسمح بتعيين مستفيد عند الوفاة على سند السيارة، وإلا فإجراءات مبسطة.
- **الأموال في البلد الأصلي**: العقار في اليمن أو مصر أو غيرهما لا يحكمه الـ Trust الأمريكي غالبًا، بل يحكمه قانون البلد الذي يقع فيه، وكثير من البلدان الإسلامية تطبق الفرائض أصلًا. فاحرص على توثيق ملكيتك هناك وكتابة ما يلزم وفق قانون ذلك البلد.

المبدأ الثامن: الديون والزكاة والحقوق

اكتب في الـ Trust أمرًا صريحًا للأمين بأن يسدد قبل التوزيع: ديون الناس، والزكاة المستحقة التي لم تُخرج، والكفارات، وحج الفرض إن لم يُؤدَّ عند من يرى ذلك، وأن يقدّم ذلك على الوصية والإرث. واحتفظ بسجل مكتوب لديونك وحقوق الناس عليك، فإن الله أمر بالكتابة في الدَّين.

المبدأ التاسع: الاستثمار المتوافق مع الشريعة

يمكنك أن تشترط في الـ Trust أن يستثمر الأمين الأموال في أدوات متوافقة مع الشريعة، كصناديق الأسهم المنقّاة شرعيًا، والصكوك، وتجنّب السندات الربوية والشركات المحرمة. ويحسن أن تعفي الأمين من المسؤولية عن أي فرق في العائد سببه هذا الشرط، لأن القانون يطالبه بالاستثمار الحصيف المتنوع، فيحتاج إلى نص صريح يأذن له بالتقيد بالضوابط الشرعية.

المبدأ العاشر: الشفافية مع الأسرة

أفضل Trust هو الذي يعرف الورثة بوجوده ومكانه ومضمونه العام. فاجمع أسرتك، واشرح لهم أنك أردت أن تُقَسَّم تركتك على شرع الله، وأن تحفظ حقوقهم، واطلب من زوجتك أن تتفهم ذلك وتوقّع ما يلزم من تنازلات. فالوضوح في الحياة يمنع كثيرًا من النزاع بعد الممات.

الفصل التاسع: العقبات القانونية الأمريكية وكيف نتعامل معها

﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

[البقرة: ١٨٢]

العقبة الأولى: النصيب الاختياري للزوج (Elective Share)

معظم الولايات الأمريكية (غير ولايات الملكية المشتركة بين الأزواج) تمنح الزوج الباقي حق رفض الوصية والمطالبة بنصيب أدنى يحدده القانون. وهذا النصيب في الغالب أكبر من الثمن أو الربع.

في ميشيغان: تنظم المادة ٢٢٠٢ من قانون التركات (MCL 700.2202) هذا الحق. فللزوج الباقي أن يختار بين الالتزام بالوصية، أو أخذ **نصف ما كان سيأخذه لو مات زوجه بلا وصية** مخصومًا منه ما وصل إليه من طرق أخرى. وقد أُلغي خيار «حق المهر القديم» (Dower) للأرملة بالنسبة لمن توفوا بعد السادس من أبريل ٢٠١٧. ويرى عدد من المختصين في ميشيغان أن هذا النصيب يُحسب من **التركة الخاضعة للمحكمة** (Probate Estate)، وأن الـ Trust القابل للإلغاء المموَّل تمويلًا كاملًا لا يدخل فيه وفق نص القانون، مع التنبيه إلى أن بعض المحاكم استعملت قواعد العدالة لتجاوز هذا في حالات خاصة، وأن الولايات الأخرى التي تأخذ بمفهوم «التركة الموسّعة» (Augmented Estate) تُدخل أموال الـ Trust في الحساب.

الحل الشرعي والقانوني:

- **الصراحة والاتفاق** : أن تتفق مع زوجتك على تطبيق الفرائض، وأن توقّع باختيارها **تنازلًا مكتوبًا** عن النصيب الاختياري بعد إفصاح كامل عن الأموال. وفي ميشيغان يجيز القانون التنازل عن هذا الحق بعقد مكتوب بعد إفصاح عادل (MCL 700.2205)، سواء قبل الزواج أو بعده.
- **المهر والحقوق الزوجية**: تذكّر أن الشريعة أعطت الزوجة المهر، وأوجبت نفقتها، وحفظت مالها الخاص كاملًا، فنصيبها في الميراث جزء من نظام متكامل. وإذا رأيت أن حاجتها كبيرة، فلك أن تهبها في حياتك هبة حقيقية، أو أن تشتري لها تأمينًا تملكه هي.
- **عدم الإكراه**: لا يجوز إكراه الزوجة على التنازل. والتنازل الذي يُنتزع بالضغط قد تبطله المحكمة، وهو قبل ذلك ظلم.

العقبة الثانية: قانون ERISA وحسابات التقاعد

القانون الفيدرالي ERISA وقانون الضرائب الأمريكي يجعلان الزوج المستفيد التلقائي من حسابات التقاعد التي يرعاها صاحب العمل مثل 401(k) ومعاشات التقاعد، ولا يجوز تعيين غيره، ولا الـ Trust، إلا بـ **موافقة خطية من الزوج** يقر فيها بأثر تنازله، ويُشهد عليها **كاتب عدل** (Notary Public) أو ممثل الخطة. واتفاقية ما قبل الزواج لا تكفي غالبًا لأن الموقّعة لم تكن زوجة بعد، بل يجب أن يوقع الزوج نموذج الخطة بعد الزواج.

أما حسابات IRA الفردية فلا تخضع لهذا الشرط الفيدرالي في الغالب، إلا في ولايات الملكية المشتركة.

العقبة الثالثة: القاعدة الضريبية لحسابات التقاعد الموروثة

منذ قانون SECURE لعام ٢٠١٩، يجب على أغلب الورثة غير الأزواج أن يُفرغوا حساب التقاعد الموروث خلال **عشر سنوات** بعد سنة الوفاة، وقد يُلزَم بعضهم بسحوبات سنوية خلال هذه المدة. وإذا كان الـ Trust هو المستفيد، فيجب أن يُصاغ ليكون **أمانة شفافة** (See-through Trust) حتى ينظر القانون إلى الورثة الأفراد خلفه، وإلا قد تُطبق عليه قواعد أقل ملاءمة. ويمكن أن تنقسم الأمانة عند الوفاة إلى أمانات فرعية لكل وارث، فيُطبق على كل منها حكمه. وهذه مسألة فنية دقيقة تستوجب محاميًا ومحاسبًا.

ومن الخيارات العملية: أن يُكتب الورثة الشرعيون أفرادًا بنسبهم مباشرة في نموذج المستفيد لحسابات IRA، مع جعل الـ Trust مستفيدًا لنصيب القُصّر فقط.

العقبة الرابعة: الملكية المشتركة بين الزوجين

الملكية المشتركة مع حق البقاء تنقل المال كله للزوج الباقي خارج الـ Trust. فإذا أردت تطبيق الفرائض، فقد يلزم إعادة تسجيل البيت أو الحسابات باسم الـ Trust أو بصيغة ملكية تسمح بانتقال نصيبك إلى ورثتك. لكن انتبه: الملكية المشتركة بين الزوجين (Tenancy by the Entirety) في ميشيغان وغيرها توفر حماية من دائني أحد الزوجين، ونقلها قد يُفقدها هذه الحماية. فوازن بين الأمرين مع المحامي.

العقبة الخامسة: ولايات الملكية المشتركة (Community Property)

في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وأريزونا وواشنطن ونيفادا ونيو مكسيكو ولويزيانا وأيداهو وويسكونسن، يُعدّ معظم ما يُكتسب أثناء الزواج مملوكًا للزوجين مناصفة بحكم القانون. فنصف المال المكتسب ملك للزوجة أصلًا، لا من الميراث، والنصف الآخر هو تركة الزوج التي تُقسم على الفرائض، وتأخذ منها الزوجة نصيبها أيضًا. وهذا يحتاج إلى نقاش شرعي، لأن الشريعة لا تجعل مال الزوج ملكًا لزوجته بمجرد الزواج، فهل ترد الزوجة

النصف إلى التركة؟ للعلماء المعاصرين في ذلك أنظار، والأحوط الاتفاق المكتوب بين الزوجين على تحديد ملكية كل منهما.

العقبة السادسة: موقف المحاكم من الشريعة

المحاكم الأمريكية تنفّذ الوصايا والأمانات وفق **نية صاحبها** كما يدل عليها النص، ولا تمانع من حيث المبدأ أن تكون هذه النية مستمدة من دينه، كما تنفذ وصايا اليهود والمسيحيين المرتبطة بدياناتهم. لكنها تتحرج من **تفسير العقائد الدينية** بنفسها. ولهذا كانت الصيغة المركبة بتعيين مرجع شرعي وجدول توضيحي أقوى من الإحالة المجردة.

وقد حاولت بعض الولايات تمرير قوانين تمنع المحاكم من «النظر في الشريعة»، وأشهرها تعديل دستوري في أوكلاهوما أقره الناخبون عام ٢٠١٠. لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة العاشرة أيدت عام ٢٠١٢ في قضية **Awad v. Ziriax** وقف تنفيذه، لأنه يخص ديناً بعينه بالتمييز، وقد كان من أسباب الدعوى خشية المدعي ألا تتمكن المحاكم من تنفيذ وصيته المرتبطة بالشريعة. ومع ذلك فالحكمة أن تكتب الأنصبة والأسماء والآلية بوضوح لا يحتاج إلى تفسير ديني من القاضي.

العقبة السابعة: الطعن من وارث غير راضٍ

قد يطعن وارثٌ لا يرضى بالفرائض، كبنت ترى أن نصيبها أقل من أخيها، في الـ Trust بدعوى عدم الأهلية أو التأثير غير المشروع. ولتقوية الوثيقة:

- وقّعها وأنت في كامل صحتك، وفي حضور محامٍ وشهود وكاتب عدل.
- اكتب **بيان النية** الديني بوضوح.
- أضف **بند عدم الطعن** (No-Contest Clause)، الذي يحرم من يطعن دون سبب معقول من نصيبه، مع مراعاة أن قوة هذا البند تختلف بين الولايات، وأن تطبيقه في سياق الفرائض يحتاج إلى نظر شرعي لأن نصيب الوارث حق ثابت.

• اجعل أسرتك تعرف بالخطة مبكرًا.

والآية التي صدّرنا بها الفصل ترشد إلى أن الإصلاح بين الورثة عند الخوف من الجور مطلوب ومأجور.

العقبة الثامنة: ضريبة نقل العقار في ميشيغان

نقل البيت إلى Trust قابل للإلغاء يكون فيه المالك هو المستفيد في حياته لا يؤدي في العادة إلى «رفع سقف» القيمة الخاضعة لضريبة العقار في ميشيغان، وهناك استثناءات لنقل العقار السكني إلى أقارب معيّنين عبر الأمانة بعد الوفاة. لكن قواعد «رفع السقف» (Uncapping) في ميشيغان معقدة، ويُنصح بمراجعتها مع المحامي وتقديم نموذج إقرار نقل الملكية (Property Transfer Affidavit) في موعده.

الفصل العاشر: خطوات عمل الـ Trust خطوة بخطوة

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

[البقرة: ٢٨٢]

إذا كان الله أمر بكتابة الدَّين إلى أجل، فكتابة ما يتعلق بالتركة كلها أولى بالعناية. وهذه خطوات عملية مرتبة:

الخطوة الأولى: جرد الأموال

اكتب قائمة كاملة بكل ما تملك وما عليك:

- العقارات: العنوان، طريقة التسجيل الحالية (باسمك وحدك؟ مشترك؟)، الرهن المتبقي.
- الحسابات البنكية: البنك، نوع الحساب، طريقة التسجيل.
- الاستثمارات وحسابات الوساطة.
- حسابات التقاعد: 401(k)، 403(b)، IRA، Roth IRA، المعاش. والمستفيد المكتوب حاليًا في كل منها.
- التأمين على الحياة: الشركة، المبلغ، المستفيد الحالي.
- حصص الشركات والمشاريع التجارية.
- السيارات والمقتنيات الثمينة والذهب.
- الأموال والعقارات في البلد الأصلي.

- الديون: الرهن، القروض، بطاقات الائتمان، الديون الشخصية للناس وللآخرين عليك.
- الحقوق الشرعية: الزكاة غير المخرجة، الكفارات، النذور.

الخطوة الثانية: تحديد الورثة الشرعيين وحساب الأنصبة

اكتب شجرة أسرتك: الزوجة أو الزوجات، الأولاد ذكورًا وإناثًا، الأب والأم، الإخوة والأخوات، ومن توفي منهم. ثم اعرضها على عالم موثوق في الفرائض أو استعمل حاسبة مواريث معتمدة، واطلب حساب الأنصبة **في الوضع الحالي وفي الاحتمالات القريبة**: لو ماتت الزوجة قبلك، لو مات أحد الأبوين، لو وُلد لك طفل.

الخطوة الثالثة: تحديد الوصية بالثلث

قرر هل تريد أن توصي بشيء لغير الورثة، ولمن، وبأي نسبة لا تتجاوز الثلث.

الخطوة الرابعة: اختيار الأمين والبدلاء والمرجع الشرعي

- الأمين الأول (غالبًا أنت في حياتك).
- الأمين البديل الأول، والثاني، والثالث.
- المستشار الشرعي وبديله.
- حامي الأمانة إن رغبت.
- الوصي على الأطفال القُصّر (يُكتب في الوصية).

واسأل كل واحد منهم قبل أن تكتب اسمه، واشرح له المسؤولية.

الخطوة الخامسة: اختيار المحامي

ابحث عن محامٍ **مرخّص في ولايتك** متخصص في **التخطيط العقاري** (Estate Planning)، ويُفضّل أن تكون له خبرة سابقة مع وصايا وأمانات إسلامية. اسأل في المسجد والجمعيات الإسلامية، أو في نقابة المحامين بولايتك. وفي الاجتماع الأول اسأله:

- هل كتبت من قبل Trust يطبّق الفرائض الإسلامية؟
- كيف ستصوغ بند التوزيع؟ هل تقبل تعيين مستشار شرعي؟
- كيف ستتعامل مع حق الزوجة الاختياري وحسابات التقاعد؟
- ما الأتعاب؟ وهل هي مبلغ ثابت؟ وماذا تشمل؟ هل يشمل التمويل ونقل سند البيت؟
- هل ستراجع لي نماذج المستفيدين في كل الحسابات؟

الخطوة السادسة: صياغة الوثائق

الحزمة المعتادة تشمل:

١. **وثيقة الـ Trust** (Revocable Living Trust Agreement).

٢. **الوصية المكمّلة** (Pour-over Will) مع تعيين الوصي على الأطفال، والتأكيد على الفرائض.

٣. **الوكالة المالية الدائمة** (Durable Power of Attorney) لإدارة ما هو خارج الـ Trust عند العجز.

٤. **وكالة الرعاية الصحية** أو ما يُسمى في ميشيغان **تعيين وكيل المريض** (Designation of Patient Advocate)، مع وصية طبية تتضمن رغباتك الشرعية: كالامتناع عن تشريح الجثة إلا للضرورة، وأحكام نهاية الحياة.

٥. **تعليمات الجنازة والدفن** على الطريقة الإسلامية: الغسل، والتكفين، والدفن السريع، وعدم التحنيط، وعدم حرق الجثة.

٦. **شهادة الأمانة** (Certificate of Trust) لتقديمها للبنوك.

٧. **سند نقل العقار** إلى الأمانة.

٨. **ملحق الأنصبة** والقرار الشرعي.

الخطوة السابعة: المراجعة الشرعية

قبل التوقيع، أعطِ مسودة بنود التوزيع لعالم موثوق ليراجعها، ثم أعدها للمحامي بملاحظاته.

الخطوة الثامنة: التوقيع

وقّع الوثائق بالطريقة التي تشترطها ولايتك. والقاعدة العامة:

- **الـ Trust**: يوقّعه المنشئ والأمين. ولا يشترط القانون في ميشيغان شهودًا أو توثيقًا لصحة الـ Trust نفسه، لكن التوثيق أمام كاتب عدل موصى به بقوة، ومطلوب عمليًا عند التعامل مع العقار والبنوك.
- **الوصية**: يشترط قانون ميشيغان توقيع **شاهدين** بالغين، ويُستحسن إرفاق **إقرار الإثبات الذاتي** (Self-Proving Affidavit) الموقّع أمام كاتب عدل، حتى لا يُستدعى الشهود إلى المحكمة.
- **الوكالات**: لها شروطها من شهود أو كاتب عدل بحسب نوعها.

ويحسن أن يكون الشهود عدولًا من المسلمين، عملًا بقوله تعالى: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، إضافة إلى ما يشترطه القانون.

الخطوة التاسعة: التمويل (Funding) — أهم خطوة بعد التوقيع

الـ Trust غير المموَّل لا قيمة له. والتمويل يعني نقل ملكية الأموال إلى اسم الأمانة:

- **البيت والعقار**: يُكتب **سند نقل** (Deed) من اسمك إلى اسمك بصفتك أمينًا على الأمانة، ويُسجل في **مكتب تسجيل العقود في المقاطعة** (Register of Deeds). وأخبر شركة

التأمين على المنزل، وتأكد من أن الرهن لا يتأثر (القانون الفيدرالي يمنع في الغالب البنك من المطالبة بسداد الرهن فورًا بسبب نقل المسكن الشخصي إلى Trust حي يكون المقترض مستفيدًا منه).

- **الحسابات البنكية والاستثمارية**: إعادة تسجيلها باسم الأمانة، أو إضافة الأمانة مستفيدًا عند الوفاة.
- **حسابات التقاعد**: **لا تنقل ملكيتها** إلى الأمانة أبدًا، لأن ذلك يُعدّ سحبًا ضريبيًا كاملًا. بل عدّل نموذج المستفيد فقط.
- **التأمين على الحياة**: عدّل نموذج المستفيد.
- **حصص الشركات**: تنقل بموافقة الشركاء ووفق عقد الشركة.
- **المقتنيات الشخصية**: بوثيقة تنازل عام (Assignment of Personal Property).

الخطوة العاشرة: حفظ الوثائق وإعلام الأمين

احفظ الأصول في مكان آمن مقاوم للحريق، وأعطِ الأمين البديل نسخة أو أخبره بمكانها، وأخبر أسرتك بوجود الخطة. واحذر أن تضعها في صندوق أمانات بنكي لا يستطيع أحد فتحه بعد وفاتك.

الخطوة الحادية عشرة: الإدارة في الحياة

استمر في إدارة أموالك كالمعتاد، ولكن احرص على أن يُسجَّل أي مال جديد باسم الأمانة: البيت الجديد، والحساب الجديد.

الخطوة الثانية عشرة: المراجعة الدورية

راجع الأمانة كل ثلاث إلى خمس سنوات، وعند كل حدث كبير في الأسرة أو تغيّر في القوانين.

ماذا يحدث بعد الوفاة؟

ولكي تكتمل الصورة، هذه خطوات الأمين البديل بعد وفاة صاحب الأمانة:

١. استخراج نسخ من شهادة الوفاة.

٢. تولي الأمانة رسمياً وإبلاغ البنوك بشهادة الأمانة.

٣. استخراج **رقم تعريف ضريبي** (EIN) للأمانة من مصلحة الضرائب، لأنها أصبحت غير قابلة للإلغاء.

٤. إخطار المستفيدين بوجود الأمانة وفق ما يشترطه قانون الولاية.

٥. جرد الأموال وتقييمها بتاريخ الوفاة.

٦. سداد تكاليف التجهيز والديون والضرائب، وإخراج الزكاة والحقوق.

٧. الحصول على قرار المستشار الشرعي بأسماء الورثة وأنصبتهم.

٨. تنفيذ الوصية الخيرية في حدود الثلث.

٩. توزيع الأنصبة، أو حفظها في أمانات فرعية للقُصّر.

١٠. تقديم الإقرارات الضريبية للمتوفى وللأمانة.

١١. تقديم حساب ختامي للمستفيدين، ثم إغلاق الأمانة.

الفصل الحادي عشر: هل يحتاج الـ Trust إلى محامٍ أو توثيق حكومي؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

[المائدة: ١٠٦]

هل يجب تسجيل الـ Trust في جهة حكومية؟

لا. في ميشيغان ومعظم الولايات لا يوجد سجل حكومي إلزامي تُودَع فيه وثائق الأمانات الحية. فالـ Trust وثيقة خاصة، تبقى عندك وعند محاميك. وهذا من أسباب خصوصيته. وبعض الولايات تتيح تسجيلًا اختياريًا أو إيداعًا لدى المحكمة لأغراض معينة، لكنه ليس شرطًا لصحته.

إذن ما الذي يُسجَّل رسميًا؟

- **سندات العقار:** عندما تنقل البيت إلى الأمانة، يجب تسجيل السند الجديد في مكتب تسجيل العقود بالمقاطعة، ويشترط القانون توثيق التوقيع أمام كاتب عدل لقبول التسجيل. وقد يُسجَّل مع السند شهادة الأمانة.
- **الإقرارات الضريبية** بعد الوفاة.
- **الرقم الضريبي** للأمانة بعد الوفاة.
- **الوصية:** لا تُسجل في الحياة غالبًا، وتُقدَّم للمحكمة بعد الوفاة إن احتيج إليها. وفي ميشيغان يمكن إيداع الوصية لدى محكمة الإرث في المقاطعة للحفظ.

هل يحتاج إلى كاتب عدل (Notary)؟

الوثيقة	الشهود	كاتب العدل
الـ Trust في ميشيغان	غير مطلوبين قانونًا	غير مطلوب للصحة، لكنه موصى به بقوة وعمليًا ضروري للبنوك والعقار
الوصية في ميشيغان	شاهدان مطلوبان	اختياري مع إقرار الإثبات الذاتي، وهو موصى به
سند نقل العقار	غير مطلوبين	مطلوب للتسجيل
شهادة الأمانة	—	تُوقَّع عادة أمام كاتب عدل
تنازل الزوج في حساب 401(k)	—	مطلوب، أو ممثل الخطة

وقد أجازت ميشيغان التوثيق الإلكتروني عن بعد عبر الفيديو منذ عام ٢٠١٨ وفق ضوابطه.

> تختلف هذه الشروط بين الولايات، فبعضها يشترط شهودًا لـ Trust نفسه، خصوصًا إذا تضمن أحكامًا وصائية. فتأكد من شروط ولايتك.

هل يحتاج إلى محامٍ؟

قانونًا: لا، فلا يوجد قانون يُلزمك بمحامٍ لكتابة Trust. **عمليًا: نعم في الغالب**، وخاصة للمسلم الذي يريد تطبيق الفرائض. وأسباب ذلك:

- النماذج الجاهزة مصممة للتوزيع الأمريكي المعتاد (كل شيء للزوج ثم للأولاد بالتساوي)، ولا تتضمن آليات الفرائض.
- بنود المرجع الشرعي، والوصية بالثلث، وفصل تركتي الزوجين، تحتاج صياغة دقيقة.
- مسائل الزوجة والنصيب الاختياري وحسابات التقاعد والضرائب فنية وحساسة.

- التمويل ونقل السندات فيه أخطاء شائعة تُفسد الخطة.
- خطأ صغير قد يكلف الورثة أضعاف أتعاب المحامي.

كم يكلف؟

تختلف الأتعاب باختلاف الولاية والمدينة وتعقيد الحالة. والأمانة الحية البسيطة مع الوثائق المرافقة تكلف عادة **بضعة آلاف من الدولارات** عند محامٍ متخصص، وقد تزيد في الحالات المعقدة أو الأمانات غير القابلة للإلغاء. والمنصات الإلكترونية أرخص بكثير، لكنها لا تغني في الحالات المعقدة. وقارن ذلك بتكلفة محكمة الإرث ووقتها، وبقيمة تطبيق شرع الله في مالك.

الحل الوسط

- استعمل منصة إسلامية متخصصة أو نموذجًا جيدًا لإعداد المسودة، ثم ادفع لمحامٍ أتعاب **مراجعة** فقط.
- أو اطلب من المحامي «حزمة ثابتة الأتعاب» (Flat Fee).
- وفي كل الأحوال اعرض بنود التوزيع على عالم موثوق.

الفصل الثاني عشر: حالات تطبيقية

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

[النساء: ٧]

الحالات التالية افتراضية للتوضيح، والأسماء غير حقيقية.

الحالة الأولى: أسرة شابة في ميشيغان

أحمد، أربعون عامًا، متزوج من سارة، ولهما ثلاثة أطفال دون العاشرة، ووالداه في اليمن. يملك بيتًا في ديربورن، وحساب 401(k)، وتأمينًا على الحياة من عمله، وحسابًا بنكيًا.

المشكلة بدون تخطيط: البيت مسجل ملكية مشتركة مع سارة، فينتقل إليها كاملًا. وحساب التقاعد والتأمين مستفيدهما سارة. والحساب البنكي يُقسم وفق قانون ميشيغان عند عدم الوصية. فلا يأخذ والداه شيئًا، ولا يُحفظ للأطفال نصيب مستقل.

الحل:

- إنشاء Trust حي قابل للإلغاء لأحمد، يكون هو الأمين، وأخوه المقيم في أمريكا الأمين البديل، مع إمام مسجده مستشارًا شرعيًا.
- الاتفاق مع سارة، بعد الشرح والتفاهم، على تطبيق الفرائض: فتأخذ الثمن، وكل من الأبوين السدس، والباقي للأطفال للذكر مثل حظ الأنثيين.

- توقيع سارة على تنازل ERISA الموثق لتعيين الـ Trust مستفيدًا من 401(k)، وتعيين الـ Trust مستفيدًا من التأمين.
- مناقشة طريقة تسجيل البيت مع المحامي، مع مراعاة حماية الملكية الزوجية من الدائنين.
- أمانات فرعية للأطفال يُصرف منها على تعليمهم ونفقتهم، وتُسلم إليهم على مراحل.
- بند يسمح لسارة بالسكن مع الأطفال في البيت حتى يبلغ أصغرهم سنًا معينة.
- وصية مكمّلة تعيّن سارة وصية على الأطفال، وأخا أحمد بديلًا.
- آلية لتحويل نصيب الأبوين إليهما في اليمن مع مراعاة القيود البنكية والعقوبات، أو صرفه لهما بالمعروف.

الحالة الثانية: أب له بنات فقط

خالد، ستون عامًا، له زوجة وثلاث بنات بالغات، وأخ شقيق. يخشى أن يأخذ أخوه نصيبًا كبيرًا من بيته.

الحساب الشرعي: الزوجة الثمن (١٢٫٥٪)، والبنات الثلاث الثلثان (٦٦٫٦٧٪ بالتساوي بينهن)، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا (٢٠٫٨٣٪).

ما يجوز: أن يكتب الـ Trust هذه الأنصبة بأمانة. وأن يوصي بما يشاء في حدود الثلث لغير الورثة، كأحفاده من بناته. وأن يتفاهم مع أخيه، فإن طابت نفس الأخ بعد الوفاة بالتنازل لبنات أخيه فذاك إليه. وإن أراد خالد الهبة الحقيقية في حياته للبنات فليستفتِ عالمًا في شروطها وحكم قصده.

ما لا يجوز: أن يكتب في الـ Trust القابل للإلغاء أن كل شيء للبنات بعد وفاته، متحايلًا على حق العصبة، لأن المال ما زال ماله، وهذا تبديل لحدود الله.

الحالة الثالثة: زوجة غير مسلمة

يوسف متزوج من ماري، وهي مسيحية، وله منها ولدان مسلمان.

الحكم الشرعي: ماري لا ترث بالفرض لاختلاف الدين، والولدان يرثان كل الباقي تعصيباً بعد فرض الأبوين إن وُجدا.

الحل: يوصي يوسف لماري في حدود الثلث، وهذا جائز وفيه بِرّ ووفاء. ولا بد من مراعاة حقها القانوني في النصيب الاختياري، فالأمر يحتاج إلى صراحة واتفاق، وقد يكون الثلث مقاربًا لما يعطيه القانون. ويُشرح لها أن نصيبها الوصية وليس الإرث.

الحالة الرابعة: ابن من ذوي الإعاقة

سعيد له ثلاثة أبناء، أحدهم مصاب بإعاقة ذهنية ويتلقى SSI و Medicaid.

الحل: يُحسب نصيب الابن الشرعي كاملًا، لكنه يوضع في **أمانة احتياجات خاصة من طرف ثالث** يديرها أحد إخوته أو مؤسسة متخصصة، ويُنفَق منه على ما يحسّن حياته دون أن يُسقط إعاناته. وعند وفاته يذهب الباقي إلى ورثته هو شرعًا.

الحالة الخامسة: صاحب مشروع تجاري

عمر يملك مطعمًا مع شريكين.

الحل: اتفاقية شراكة فيها **بند شراء الحصة** (Buy-Sell Agreement) عند الوفاة بسعر عادل، مع تأمين أو تمويل يغطي الشراء، فيتحول نصيب عمر إلى نقد يدخل الـ Trust ويُقسم على الفرائض، بدل أن يرث الورثة حصة في مطعم لا يعرفون إدارته.

الحالة السادسة: زوجان مسنّان بأمانة مشتركة

محمود وفاطمة، في السبعين، لهما أربعة أبناء وبنتان، وأمانة مشتركة من نموذج أمريكي يعطي كل شيء للباقي منهما.

المشكلة: النموذج يخالف الفرائض.

الحل: تعديل الأمانة لتفصل حصة كل منهما، وتقسم حصة المتوفى أولًا على ورثته (الزوج الباقي بنصيبه والأولاد بالباقي)، مع بند يتيح للأولاد اختياريًا إبقاء أنصبتهم في الأمانة لينتفع بها الوالد الباقي مدى حياته إن رضوا بذلك.

الفصل الثالث عشر: أسئلة شائعة

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

[الإسراء: ٣٤]

هل الـ Trust حلال؟

الـ Trust أداة قانونية لإدارة المال ونقله، وليس عقدًا ربويًا في ذاته. فإذا كانت شروطه موافقة للشرع، وأمواله مستثمرة استثمارًا مباحًا، فلا حرج فيه، بل قد يكون وسيلة لواجب شرعي هو تطبيق الفرائض.

هل أفقد السيطرة على أموالي؟

في الأمانة القابلة للإلغاء: لا، أنت الأمين والمستفيد، وتتصرف كما كنت.

هل أحتاج إلى إقرار ضريبي مستقل لـ Trust في حياتي؟

في الأمانة القابلة للإلغاء التي تكون أنت أمينها: لا في الغالب، يُستعمل رقمك الضريبي الشخصي. وبعد الوفاة تحتاج الأمانة إلى رقم خاص.

هل يحمي الـ Trust بيتي من الدائنين أو من دعوى قضائية؟

القابل للإلغاء: لا. وغير القابل للإلغاء: قد يحمي بشروط وضوابط.

هل يمكن أن يكون الإمام أو المسجد أمينًا؟

يمكن أن يكون الإمام شخصيًا أمينًا إن قبل وكان كفؤًا، لكن الأفضل غالبًا أن يكون **مستشارًا شرعيًا** لا أمينًا إداريًا، لأن الإدارة المالية تحتاج وقتًا وخبرة ومسؤولية قانونية.

ماذا لو انتقلت إلى ولاية أخرى؟

الأمانة الصحيحة في ولاية تبقى صحيحة غالبًا في غيرها، لكن راجعها مع محامٍ في الولاية الجديدة، خاصة إذا انتقلت إلى ولاية ملكية مشتركة.

هل أستطيع أن أعطي ابني الذي يرعاني أكثر من إخوته؟

لا يجوز أن توصي لوارث بزيادة على نصيبه إلا بإجازة الورثة بعد الوفاة. لكن يجوز أن تعطيه في حياتك أجرة عادلة على خدمته، ولأهل العلم كلام في الهبة لبعض الأولاد لسبب معتبر كالحاجة أو المرض. فاستفتِ في حالتك.

ماذا لو رفض الورثة تطبيق الفرائض واتفقوا على قسمة أخرى؟

إذا كانوا جميعًا بالغين راشدين، واتفقوا بعد الوفاة عن رضا تام على قسمة أخرى، فقد تصرف كل منهم في ملكه، وهذا جائز شرعًا. لكن لا يجوز ذلك على حساب القُصّر.

هل الوصية الإسلامية الجاهزة من الإنترنت كافية؟

قد تكون أفضل من لا شيء، لكنها لا تعالج غالبًا التمويل، وحسابات التقاعد، والنصيب الاختياري للزوج، وحماية القُصّر. فراجعها مع محامٍ.

ما الفرق بين الوصي على الأطفال والأمين؟

الوصي (Guardian) يرعى **شخص** الطفل: سكنه وتعليمه وتربيته، ويُعيَّن في الوصية. والأمين يدير **مال** الطفل في الـ Trust. ويمكن أن يكونا شخصًا واحدًا أو شخصين مختلفين، ويرى كثيرون أن الفصل بينهما أحوط لوجود رقابة متبادلة.

هل يدخل المهر المؤجل في الديون؟

نعم، المهر المؤجل دين في ذمة الزوج، تستحقه الزوجة من التركة قبل القسمة، إضافة إلى نصيبها في الميراث. فاذكره في قائمة الديون.

ماذا عن أموالي في بلدي الأصلي؟

الـ Trust الأمريكي لا يحكم في الغالب العقار الواقع خارج أمريكا، بل يحكمه قانون البلد. فوثّق ملكيتك هناك، واكتب وصية وفق قانونه إن لزم.

خاتمة

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

[النساء: ١٣]

رأينا في هذا الكتاب أن الـ Trust الأمريكي ليس أداة للأغنياء وحدهم، ولا حيلة للتهرب من الضرائب، بل هو وعاء قانوني يمكن للأسرة المسلمة المتوسطة أن تحمي به أطفالها، وتتجنب به محكمة الإرث، وتستعد به للعجز، وتطبّق به أحكام الميراث التي أنزلها الله في كتابه وفصّلها تفصيلًا لم يتركه لأحد من خلقه.

وتعلمنا أن الـ Trust ليس سحرًا: فهو لا يعمل إلا إذا مُوِّل، ولا يحكم حسابات التقاعد والتأمين إلا إذا عُدّلت نماذج مستفيديها، ولا يلغي حقوق الزوج القانونية إلا بتنازل مكتوب عن رضا، ولا يغني عن الوصية المكمّلة لتعيين الوصي على الأطفال.

وتعلمنا أن المال في الـ Trust القابل للإلغاء ما زال مال صاحبه شرعًا، فلا يحل استعماله للتحايل على الفرائض، وأن الطريق الأسلم في الصياغة هو الجمع بين الإحالة إلى الفرائض، وتعيين مرجع شرعي، وإرفاق جدول توضيحي، وبيان النية.

وتعلمنا أن الـ Trust يمكن أن يكون طرفًا ثالثًا بمعانٍ كثيرة: كيانًا محايدًا بين الميت والورثة، وأمينًا مستقلًا يقطع أسباب النزاع، وواجهة أمام البنوك تحفظ الخصوصية، وأمانة احتياجات خاصة يُنشئها الوالدان لأولادهم، ومستشارًا شرعيًا يحسم الأنصبة دون أن يُحرَج القاضي بتفسير الدين.

وتعلمنا أن القانون لا يُلزم بتسجيل الـ Trust في جهة حكومية، ولا يُلزم بمحامٍ، لكن الحكمة والتجربة تقولان إن محاميًا متخصصًا وعالمًا موثوقًا هما خير استثمار لحفظ حقوق الورثة.

فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة في أمريكا: لا تؤجل. اجلس هذا الأسبوع واكتب قائمة أموالك وورثتك، واتصل بمحامٍ، واعرض الأمر على عالم، وتحدث مع أسرتك. فإن النبي ﷺ لم يرضَ للمسلم أن يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وإنك إن فعلت ذلك فقد أديت الأمانة، وأقمت حدود الله، وتركت ورثتك أغنياء متحابين، لا عالة متنازعين.

نسأل الله أن يتقبل منا، وأن يحفظ أسرنا وأموالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها.

والله أعلم.

ملحق أ: قائمة تحقق سريعة

- كتبت قائمة كاملة بأموالي وديوني وحقوق الله علي.
- حددت ورثتي الشرعيين وحسبت أنصبتهم مع عالم موثوق.
- قررت الوصية بالثلث أو أقل لغير الورثة.
- اخترت الأمين والبدلاء والمستشار الشرعي واستأذنتهم.
- اخترت محامياً متخصصًا مرخّصًا في ولايتي.
- راجع العالم بنود التوزيع.
- وقّعت الـ Trust والوصية المكمّلة والوكالات حسب شروط ولايتي.
- نقلت البيت إلى الأمانة وسجلت السند.
- نقلت الحسابات البنكية والاستثمارية أو عيّنت الأمانة مستفيدًا.
- عدّلت نماذج المستفيدين في حسابات التقاعد والتأمين.
- حصلت على تنازل الزوجة الموثّق عند الحاجة.
- عيّنت الوصي على الأطفال في الوصية.
- كتبت تعليمات الجنازة الإسلامية.
- أخبرت الأمين البديل بمكان الوثائق.
- وضعت موعدًا للمراجعة بعد ثلاث سنوات.

ملحق ب: مسرد المصطلحات

المصطلح الإنجليزي	المعنى بالعربية
Trust	أمانة ائتمانية / صندوق ائتماني
Revocable Living Trust	أمانة حية قابلة للإلغاء
Irrevocable Trust	أمانة غير قابلة للإلغاء
Settlor / Grantor	المنشئ / صاحب المال
Trustee	الأمين
Successor Trustee	الأمين البديل
Beneficiary	المستفيد
Probate	محكمة الإرث وإجراءاتها
Intestacy	الوفاة دون وصية
Pour-over Will	الوصية المكمّلة
Funding	التمويل / نقل الأموال إلى الأمانة
Certificate of Trust	شهادة الأمانة
Elective Share	النصيب الاختياري للزوج
Beneficiary Designation	تعيين المستفيد
Fiduciary Duty	واجب الائتمان
Trust Protector	حامي الأمانة
Special Needs Trust	أمانة الاحتياجات الخاصة
Spendthrift Clause	بند الحماية من التبذير
No-Contest Clause	بند عدم الطعن

المصطلح الإنجليزي	المعنى بالعربية
Power of Attorney	الوكالة
Patient Advocate	وكيل المريض
Notary Public	كاتب العدل
Register of Deeds	مكتب تسجيل العقود
EIN	رقم التعريف الضريبي

ملحق ج: نموذج استرشادي لبند التوزيع الإسلامي

هذا نموذج للتوضيح فقط، ويجب أن يصوغه محامٍ مرخّص في ولايتك ويراجعه عالم شرعي. وقد أبقيناه بالإنجليزية لأنه سيُكتب بها في الوثيقة.

Statement of Intent. The Settlor is a Muslim and directs that, after payment of debts, expenses, and taxes, the Settlor's share of the trust estate shall be distributed in accordance with the Islamic law of inheritance (Faraid) under the [named] school of jurisprudence, so that each heir receives the share prescribed in the Qur'an and Sunnah.

Charitable Bequest. The Trustee shall first distribute [__]% of the net trust estate, not to exceed one-third (1/3), to [named charity or non-heir beneficiaries].

Islamic Law Advisor. The Trustee shall obtain a written determination from [named scholar], or if unavailable [named alternate or institution], identifying the Settlor's heirs under Islamic law and their respective fractional shares as of the Settlor's date of death. The Trustee may rely conclusively on such determination and shall incur no liability for doing so.

Illustrative Schedule. Schedule A, attached, illustrates the Settlor's intended shares based on the family members living on the date of signing. If the advisor's determination cannot be obtained within [90] days, the Trustee shall distribute according to Schedule A as adjusted for any change in family members.

Minor and Disabled Beneficiaries. The share of any beneficiary who is under age [25] or who is receiving needs-based government benefits shall be held in a separate trust for that beneficiary's sole benefit and, upon that beneficiary's death, shall pass to that beneficiary's own heirs under Islamic law.

المراجع العلمية

أولًا: التفسير

- الطبري، محمد بن جرير. **جامع البيان عن تأويل آي القرآن.** تفسير آيات المواريث من سورة النساء.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. **تفسير القرآن العظيم.** تفسير سورة النساء الآيات ٥-١٣ و١٧٦، وسورة البقرة ١٨٠-١٨٢ و٢٨٢.
- القرطبي، محمد بن أحمد. **الجامع لأحكام القرآن.** أحكام الوصية والمواريث والشهادة.
- ابن عاشور، محمد الطاهر. **التحرير والتنوير.** مقاصد آيات المواريث.
- الشنقيطي، محمد الأمين. **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.**
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.**

ثانيًا: الحديث والفقه والفرائض

- البخاري، محمد بن إسماعيل. **صحيح البخاري**، كتاب الوصايا وكتاب الفرائض.
- مسلم بن الحجاج. **صحيح مسلم**، كتاب الوصية وكتاب الفرائض وكتاب الهبات.
- أبو داود السجستاني. **سنن أبي داود**، كتاب الوصايا.
- الترمذي، محمد بن عيسى. **سنن الترمذي**، أبواب الوصايا.
- ابن قدامة المقدسي. **المغني**، كتاب الفرائض وكتاب الوقف.
- الرحبي، محمد بن علي. **متن الرحبية في علم الفرائض.**
- الفوزان، صالح بن فوزان. **التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية.**
- الزحيلي، وهبة. **الفقه الإسلامي وأدلته**، أبواب الوصية والميراث والوقف.

• مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA)، والمجلس الفقهي لأمريكا الشمالية (FCNA): قرارات وفتاوى في الوصية والميراث للمسلمين في الغرب.

ثالثًا: القانون الأمريكي

- Uniform Law Commission. **Uniform Trust Code** (2000, as amended).
- American Law Institute. **Restatement (Third) of Trusts.**
- Michigan Estates and Protected Individuals Code (EPIC), Act 386 of 1998: MCL 700.2202 (elective share); MCL 700.2205 (waiver); MCL 700.2502 (will execution); MCL 700.7101 et seq. (Michigan Trust Code); MCL 700.7602 (revocation); MCL 700.7913 (certificate of trust).
- Michigan General Property Tax Act, MCL 211.27a (transfer of ownership and uncapping).
- Employee Retirement Income Security Act (ERISA), 29 U.S.C. § 1055; Internal Revenue Code §§ 401(a)(11), 417.
- Setting Every Community Up for Retirement Enhancement (SECURE) Act of 2019 and final IRS regulations under IRC § 401(a)(9).
- One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21 (2025), amending IRC § 2010(c).
- Garn–St. Germain Depository Institutions Act of 1982, 12 U.S.C. § 1701j-3(d).
- Internal Revenue Service. Revenue Procedure 2025-32 (2026 inflation adjustments).
- Awad v. Ziriax, 670 F.3d 1111 (10th Cir. 2012).
- In re Estate of Sprenkle-Hill, 265 Mich. App. 254 (2005).

رابعًا: دراسات ومصادر حديثة

- Gaudiosi, Monica M. "The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College." **University of Pennsylvania Law Review** 136 (1988): 1231.
- Morgan Lewis. "IRS Announces Increased Gift and Estate Tax Exemption Amounts for 2026." October 2025.

- Greenleaf Trust. Articles on Michigan elective share rights and property tax uncapping rules.
- HalalWallet. "Islamic Will vs. Living Trust" (2026), and comparisons of Islamic estate-planning services in the U.S.

*

English Translation

الترجمة الإنجليزية

The Trust in America

A Muslim Family's Guide to Living Trusts and Islamic Inheritance

Contents

Introduction 78
Chapter One: What Is a Trust? 81
Chapter Two: Types of Trusts 86
Chapter Three: When Should You Create a Trust? 90
Chapter Four: What a Trust Prevents — and What It Does Not 95
Chapter Five: Who Creates a Trust, and Who Manages It? 100
Chapter Six: The Trust as a Third Party 104
Chapter Seven: Islamic Inheritance Law in Brief 108
Chapter Eight: Using a Trust to Apply Islamic Inheritance Law 114
Chapter Nine: American Legal Obstacles and How to Handle Them 121
Chapter Ten: Creating a Trust, Step by Step 126
Chapter Eleven: Does a Trust Need a Lawyer or Government Notarization? 132
Chapter Twelve: Case Studies 136
Chapter Thirteen: Frequently Asked Questions 140
Conclusion 143
Appendix A: Quick Checklist 145
Appendix B: Glossary 146
Appendix C: Sample Islamic Distribution Clause 148
References 150

Introduction

In the name of God; all praise is due to God, and peace and blessings be upon His Messenger.

Among the questions most often heard in Muslim communities across the United States is one that looks simple on the surface and runs deep underneath: **What will happen to my money, my house, and my children if I die here in America? Will what I leave behind be divided according to God's law, or according to the law of the state I live in?**

The surprising answer, unknown to many, is this: if a Muslim dies in America without written legal documents, the estate is not divided according to the shares God detailed in Surat al-Nisa'. It is divided under the **intestacy law** of the state. That law may give the wife far more than one-eighth, may treat sons and daughters identically, may cut out or include the parents, and may give siblings something or nothing — by rules that have nothing to do with the Islamic shares. The court will not ask about the heirs' faith or the deceased's wishes, because the deceased wrote nothing.

This is why an old American legal tool called the **trust** matters so much. A trust lets a person place assets in a legal vessel managed by a trustworthy person, and specify precisely who receives what, when, and how, after death or during incapacity. When drafted well, it is one of the strongest means available to a Muslim in America to carry out the Islamic law of inheritance in a way the law respects and that banks and courts will honor.

This book tries to answer, in plain language, the questions an ordinary Muslim asks — not a specialist lawyer:

- What is a trust? Where did it come from? Does it have roots in our Islamic heritage?
- What kinds exist? What is the difference between revocable and irrevocable?
- When should a person create one? When is a will alone enough?
- What does a trust prevent, and what can it not prevent?
- Who creates it, who manages it, and who benefits from it?
- How can it serve as a neutral third party — between heirs, and between the family and banks?
- How do I use it to apply Islamic inheritance law?
- What are the practical steps, one by one?
- Does it require a lawyer? Does it need government notarization or registration?

I have tied each chapter to a verse of the Qur'an that recalls the religious meaning behind the legal tool, because when a Muslim writes a will or creates a trust, it is not merely a financial transaction. It is an act of worship, a preparation for meeting one's Lord, and a safeguarding of rights God Himself ordained, describing them as "the limits set by God."

Important notice: This book is for general education and awareness. It is not legal advice and not a religious ruling (fatwa) for any specific case. The author is a research scientist, not a lawyer. U.S. state laws differ from one state to another and change over time, and the tax figures cited here are 2026 figures. Consult a licensed estate-planning attorney in your state, and have the distribution of shares reviewed by a trusted scholar of inheritance law, before signing anything.

Many examples use Michigan, both because it is the state where I live and because it is home to one of the largest Arab and Muslim communities in America. The general principles apply in most states, and I point out where states differ.

I ask God to make this book beneficial, and to make it a means of protecting heirs' rights and upholding God's limits in lands far from home.

Chapter One: What Is a Trust?

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

"God commands you to render trusts to whom they are due, and when you judge between people, to judge with justice." [al-Nisa' 4:58]

A Simple Definition

A **trust** is a legal relationship in which one person places some or all of their property in the hands of another person, called the **trustee**, who manages it for the benefit of specified people, called the **beneficiaries**, according to written terms in a document called the **trust agreement** or **trust instrument.**

The closest familiar picture: a man who owns property tells his trustworthy brother, "Take this money and keep it safe. Spend from it on my children reasonably, and when they reach maturity, hand it over to them as I have written for you." The brother does not own the money for himself; he holds it in trust for others and is answerable for it before the law.

The Three Parties

Every trust rests on three basic roles:

- **The settlor** (also grantor or trustor): the owner of the property, who creates the trust and sets its terms.

- **The trustee**: the person or institution that manages the property according to the terms. It may be one or more individuals, a bank, or a specialized trust company.
- **The beneficiary**: the person for whose benefit the property is managed, receiving income or principal under the terms.

Remarkably, in the common American **revocable living trust**, one person can hold all three roles during life: he is the settlor, the trustee who manages his own money, and the beneficiary who enjoys it. Almost nothing changes in daily life. The document then names a **successor trustee** to take over at death or incapacity, and names the beneficiaries who receive the property afterward.

Split Ownership: The Secret of the Trust

The Anglo-American trust rests on dividing ownership into two parts:

- **Legal title**: held by the trustee, who signs, buys, sells, and opens accounts.
- **Equitable or beneficial title**: held by the beneficiaries, the real owners of the benefit.

That is why a house deed may read, for example: "John Doe, as Trustee of the John Doe Revocable Trust dated such-and-such." The house has not left the family; it has entered a legal vessel with its own rules.

The Historical Origin of the Trust and Its Link to the Islamic Waqf

The trust arose in medieval England and developed in the courts of "equity," which compelled a trustee to honor what he had been entrusted with even

where the rigid rules of the common law did not. It then crossed to America and became a pillar of financial and family planning there.

Some legal historians note an intriguing possibility: that the English trust may have been influenced by the **Islamic waqf** (endowment), which Muslims had known for centuries earlier. In a 1988 study in the University of Pennsylvania Law Review, Monica Gaudiosi argued that crusaders and scholars returning from Muslim lands carried the idea of the waqf to England, citing the founding of Merton College, Oxford, in the thirteenth century. This remains a debated scholarly hypothesis, not a settled fact, but the resemblance between the two systems is clear:

Element	Islamic waqf	American trust
Creator	Waqif (endower)	Settlor
Manager	Nazir or mutawalli	Trustee
Recipients	Mawquf 'alayhim	Beneficiaries
Document	Waqf deed (hujja)	Trust instrument
Core idea	Retain the asset, devote its benefit	Separate legal and beneficial title

The waqf's origin in the Sunnah is the hadith of 'Umar ibn al-Khattab, who acquired land at Khaybar and consulted the Prophet ﷺ, who told him: "If you wish, you may retain its principal and give its yield in charity" (Bukhari and Muslim). So a Muslim creating a trust is not dealing with an idea foreign to his faith, but with a concept very close to the trusteeship, guardianship, and stewardship known to Islamic jurisprudence.

The Difference Between a Trust and a Will

Many people assume a will is enough. In fact, the two differ in essential ways:

Comparison	Will	Living trust
When does it operate?	Only after death	From signing and funding, during life and after death
Court	Passes through probate court	Avoids probate for funded assets
Privacy	Usually becomes a public record	Remains private
Incapacity during life	Useless if the person loses capacity	Successor trustee manages immediately
Naming a guardian for children	Yes — the primary way to do so	Guardianship of persons is not usually set here
Upfront cost	Lower	Somewhat higher

So sound planning usually combines the two: a **trust** that holds and distributes the property, and a **pour-over will** that moves into the trust any asset accidentally left outside it and names the guardian for minor children.

Why Trusts Spread in America

The biggest reason is **probate**. When a person dies with property in his own name, the heirs usually cannot touch it until the court opens a file, appoints a personal representative, notifies creditors, waits out statutory periods, and then distributes. This can take many months, sometimes over a year in complex estates; it carries filing fees and legal fees; and its records

are public. Property held in a trust bypasses this process, because legally it is not in the deceased's name but in the trustee's.

The second reason is **incapacity**. If a person suffers a stroke or Alzheimer's disease, no one can manage his money except under a formal power of attorney or a court-appointed conservatorship — a costly, draining process. With a trust, the successor trustee takes over immediately under the written terms.

Chapter Two: Types of Trusts

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

"Do not give the feeble-minded your wealth, which God has made a means of support for you, but provide for them from it, clothe them, and speak to them words of kindness." [al-Nisa' 4:5]

There are many kinds of trusts, but those that matter to an ordinary Muslim family can be summarized as follows.

1. The Revocable Living Trust

The best-known and most widely used type in family planning. A person creates it during life and keeps full control: adding to it, withdrawing from it, amending it, or revoking it at will. During life it needs no separate tax number; it uses the owner's own Social Security number, files no separate return, and its income is reported on the owner's ordinary return.

Interestingly, Michigan's trust law — like that of most states that adopted the **Uniform Trust Code** — presumes a trust is revocable unless its document expressly says it is irrevocable.

Advantages: avoiding probate for funded assets, privacy, management during incapacity, full flexibility, and easy amendment as the family changes.

Limits: it does not shield assets from the owner's creditors during life, saves no taxes during life, and does not remove assets from the eligibility calculation for Medicaid, because the owner still legally controls them.

At the settlor's death it automatically becomes **irrevocable**, and the successor trustee carries out its terms.

2. The Irrevocable Trust

Here the settlor genuinely gives up ownership and control; he generally cannot reclaim the property or change the terms alone. It is used for specific purposes such as:

- Protecting assets from creditors in certain cases.
- Planning for Medicaid eligibility for long-term care, mindful of the "look-back" period, generally five years.
- Removing very large wealth from the estate subject to federal estate tax.
- Holding life insurance policies (an Irrevocable Life Insurance Trust).

It has its own tax number and files its own return, and its tax brackets reach the top rate very quickly when undistributed income accumulates. It is therefore advisable only for a clear purpose and under the guidance of a lawyer and accountant.

3. The Testamentary Trust

A trust created inside a will, which comes into existence only after death. Its merit is simplicity; its drawback is that the property first passes through probate before entering the trust. Some people use it to hold minor children's shares.

4. Trusts for Minor Children and Sub-Trusts

A minor child in America cannot own and control a large sum himself. If he inherits money directly, a court may appoint a financial guardian, and then the whole amount is handed to the child at the age of legal majority — eighteen in most states. Imagine an eighteen-year-old receiving hundreds of thousands of dollars in one lump sum!

A trust allows a **sub-trust** for each child, in which the trustee holds the child's Islamic share, spends from it on education, health, and support, and hands it over in stages — for example, one-third at twenty-five, one-third at thirty, and the rest at thirty-five. This is a practical application of the verse: "If you find in them sound judgment, release their property to them."

> **A religious note:** Delaying delivery of property to an adult heir of sound judgment requires juristic consideration, because after death the property belongs to the heir. The more cautious approach is to tie any delay to genuine lack of maturity or to minority, to keep the property recorded as that heir's protected share not spent on anyone else, and to consult scholars on the wording.

5. The Special Needs Trust

If an heir has a disability and receives government benefits subject to income and asset limits — such as Supplemental Security Income (SSI) and Medicaid — inheriting money outright may disqualify him. The common solution is a **third-party special needs trust**, created by a parent with the parent's own money, in which the child's share is held and spent on things that supplement, rather than replace, government benefits. We return to it in the chapter on third parties.

6. The Spendthrift Trust

A trust containing a clause that prevents the beneficiary from assigning or pledging his share before receiving it, and generally keeps his creditors from reaching it. It suits families with an heir at risk of poor judgment, addiction, debt, or an impending divorce. This is close to the meaning of the verse at the head of this chapter: "Do not give the feeble-minded your wealth."

7. The Charitable Trust

The type closest to the Islamic waqf, used to dedicate part of one's wealth to good works: a mosque, a school, orphan sponsorship, or scholarships. It has sophisticated tax forms such as the **Charitable Remainder Trust**. A Muslim may place in it the one-third that the Shari'ah permits him to bequeath to non-heirs.

8. The Joint Trust for Spouses

Created by husband and wife together in one document combining their assets. It is very common, but needs special care for Muslims, because the Shari'ah treats each spouse as having a separate financial estate, and each estate is divided separately at that spouse's death. The document must state clearly that each spouse's share of the joint assets passes at his or her death to his or her Islamic heirs — not that everything stays with the surviving spouse to be divided only after the second death, as is typical in standard American forms.

Chapter Three: When Should You Create a Trust?

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

"Let those fear who, if they left behind them weak offspring, would fear for them. So let them be mindful of God and speak words of justice." [al-Nisa' 4:9]

The Religious Duty Before the Legal One

Before asking when a trust is legally needed, recall that writing a will is required in Islam for anyone with property or obligations, as the Prophet ﷺ said: "It is not right for a Muslim who has something to bequeath to spend two nights without having his will written down with him" (Bukhari and Muslim). Many contemporary scholars hold that for a Muslim living in a country that does not apply the Islamic shares, a legally valid will is all the more emphasized, since neglecting it leads to the estate being divided contrary to what God revealed. Juristic bodies serving Muslims in the West, such as the Assembly of Muslim Jurists of America and the Fiqh Council of North America, have issued guidance to this effect.

The religious duty, then, is **legal documentation that implements the Islamic shares**. A trust is among the strongest tools for that; a will is

another. The practical question is: when is a will alone enough, and when does a trust become necessary or much better?

Signs That You Need a Trust

No law forces anyone to create a trust, but experts agree the need is strongest in these cases:

- **You own real estate:** a house, condo, land, or commercial property. Real estate is the asset most exposed to probate, and delay can freeze a sale, a lease, or mortgage payments.
- **You own real estate in more than one state:** each state may require its own probate proceeding (ancillary probate); a trust avoids that.
- **You have minor children:** the trust holds and manages their shares instead of handing them over at eighteen or placing them under court guardianship.
- **An heir has a disability** and depends on government benefits.
- **Your family is complex:** a second marriage, children from two wives, non-Muslim relatives, or expected disputes among heirs.
- **Your estate is relatively large:** some practitioners note that once an estate exceeds a few hundred thousand dollars, especially with real estate, the cost of a trust is far less than the cost and delay of probate.
- **You own a business or a share in one:** months of frozen management while probate runs could destroy it.
- **You fear incapacity:** due to age, chronic illness, dangerous work, or frequent travel to unstable countries.
- **Privacy matters to you:** you do not want your heirs' names and your financial details in public court records.

- **You want to apply the Islamic shares precisely:** a trust allows detailed shares, a named religious authority, and fallback provisions for every scenario — far more than a short will.

When Might a Will Alone Suffice?

A legally valid Islamic will, combined with properly set beneficiary designations, may suffice if the person:

- Owns no real estate;
- Holds most assets in retirement accounts or life insurance, which pass by **beneficiary designation**, not by will;
- Has a small estate that may qualify for simplified "small estate" procedures in his state;
- Has no minor children and no heirs with special needs.

Even then, it remains important that the beneficiary designations on retirement and insurance accounts match the Islamic shares, as detailed later.

Timing: When Should I Start?

The short answer: **now**. Death does not ask permission, and incapacity can strike suddenly. Certain life moments are natural alarms to start or review a plan:

- Marriage or divorce.
- The birth of a child or the death of an heir.
- Buying a house or property.
- Becoming a U.S. citizen, or a change in either spouse's residency status.
- Moving to another state.

- Before traveling for Hajj or Umrah, or to dangerous regions.
- A serious diagnosis, God forbid.
- A child reaching adulthood or marrying.
- Major changes in tax law.

A trust should be reviewed at least every three to five years even if nothing changes.

The Question of Estate Tax

Some believe a trust is essential to avoid federal estate tax. In reality, that tax touches very few estates. Under the 2025 law known as the **One Big Beautiful Bill Act**, the federal estate and gift tax exemption became **$15 million per person** starting January 1, 2026 — **$30 million for a married couple** — and was made permanent and indexed to inflation, after having been scheduled to fall by about half. The tax rate on amounts above the exemption remains 40%.

There is also the **annual gift exclusion**, **$19,000** per recipient in 2026, which a person can give to any number of people without reducing the lifetime exemption.

A note for immigrant families: If one spouse is not a U.S. citizen, the unlimited marital deduction does not apply in the same way. Gifts to a non-citizen spouse are capped by a special annual limit, **$194,000** in 2026, and passing a large estate to such a spouse may require a special trust called a QDOT. This matters only for large estates, but it is worth asking the attorney about.

Some states also have their own estate or inheritance taxes with exemptions far below the federal one. Michigan currently has no state-level estate tax.

The bottom line: an average Muslim family needs a trust to avoid probate, protect minors' money, manage assets during incapacity, and implement the Islamic shares — not to save estate tax.

Chapter Four: What a Trust Prevents — and What It Does Not

﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"Whoever alters it after hearing it, the sin is only upon those who alter it. Indeed, God is All-Hearing, All-Knowing." [al-Baqarah 2:181]

One of the biggest mistakes is to think a trust is a magic wand that solves every problem. So here, honestly, is what it prevents and what it does not.

What a Trust Prevents or Reduces

1. It prevents probate for funded assets

This is its most important function. Every asset titled in the trust's name during the owner's life needs no court permission to transfer after death. The successor trustee can sell the house, move the accounts, or distribute shares after simple steps such as presenting the death certificate and a certificate of trust to the banks.

2. It prevents publicity

American court files are generally public. A trust document stays private between the trustee and the beneficiaries; strangers do not see it.

3. It prevents management paralysis during incapacity

If the owner loses capacity, the successor trustee takes over at once under the written terms, with no need for a court conservatorship.

4. It prevents handing minors their money before maturity

As explained in the previous chapter.

5. It prevents or reduces many disputes

Because the terms are written clearly, the trustee is legally bound to follow them, and contesting a trust is in practice harder than contesting a will presented to a court.

6. It prevents the application of intestacy law

This is the heart of the matter for a Muslim: property in a trust is distributed under its terms, not under the state's intestacy rules. If the terms match the Islamic shares, the Islamic shares are applied.

7. It prevents or reduces some beneficiary creditor problems

A spendthrift clause protects an heir's share from his creditors and his own rash decisions before he receives it.

What a Revocable Trust Does Not Prevent

1. It does not prevent taxes

It saves no income tax during your life and does not remove assets from your taxable estate for federal estate tax, if any applies. But it does not hurt you either: at death, the assets receive the **step-up in basis** just as if they were in your own name — an important benefit for heirs of stocks and real estate.

2. It does not stop your creditors during life

Because you still control the money, your creditors can reach it. After your death your debts must be paid from your property before distribution; in Michigan, revocable trust property can be reached for debts and estate expenses to the extent the other estate assets are insufficient. This fully agrees with the Shari'ah, for God said in the inheritance verses: "after any bequest he made, or debt."

3. It does not change Medicaid eligibility

Assets in a revocable trust count as yours when applying for help with nursing-home costs.

4. It does not control assets never transferred into it

This is the single most dangerous point: an unfunded trust is an empty vessel. If you sign the document but never retitle the house and accounts in its name, you have done nothing for those assets.

5. It does not control assets that have a named beneficiary

Retirement accounts such as a 401(k) and IRA, life insurance policies, and bank accounts with "payable on death" (POD) or "transfer on death" (TOD) designations all go to the beneficiary named on their forms, regardless of what the will or trust says. If your trust says assets are divided by the Islamic shares but your wife is the sole named beneficiary of your retirement account, the whole account goes to her.

6. It does not control jointly owned property with survivorship rights

If the house is titled to you and your wife as joint tenants with right of survivorship, or as tenants by the entirety (a form for married couples), it passes entirely and automatically to the surviving spouse at death, outside both the will and the trust.

7. It may not prevent a spouse's legal rights

In many states the surviving spouse has a legal right to a minimum share of the deceased spouse's estate, called the **elective share**, which can be claimed even if the will gives less. In some states trust assets are included in that calculation. We detail this sensitive issue in Chapter Nine.

8. It does not override a spouse's rights in ERISA retirement plans

Federal law makes the spouse the automatic beneficiary of employer-sponsored retirement plans such as a 401(k); no one else may be named without the spouse's written consent, witnessed by a notary public or plan representative.

9. It does not fully replace a will

You need a pour-over will to name a guardian for your children and to catch any asset you forgot to transfer.

10. It does not relieve you of accountability before God

A trust may be legally airtight, and then a dishonest trustee or a scheming heir alters it. The verse heading this chapter establishes that the sin of alteration falls on those who alter, not on the testator who fulfilled his duty.

So choose a strong and trustworthy trustee, have reliable witnesses, and let your heirs know what you have written.

Summary Table

Matter	Does a revocable trust prevent it?
Probate for funded assets	Yes
Publicity	Yes
Management paralysis at incapacity	Yes
Application of intestacy law	Yes, for funded assets
Estate tax	No
Income tax	No
Settlor's creditors	No
Medicaid eligibility	No
Retirement and insurance accounts	No, unless beneficiary forms are changed
Joint property with survivorship	No
Spouse's legal rights	Not always; depends on the state

Chapter Five: Who Creates a Trust, and Who Manages It?

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

"One of the two women said, 'O my father, hire him. Indeed, the best one you can hire is the strong and the trustworthy.'" [al-Qasas 28:26]

Who May Create a Trust?

Any adult (eighteen or older in most states) with mental capacity may create a trust. U.S. citizenship is not required; a permanent resident or visa holder can do so as well, though non-citizens face special tax considerations in large estates. The capacity needed for a revocable trust is close to that needed for a will: understanding the nature of one's property, who one's natural heirs are, and what signing the document does.

Who Writes the Document?

There are three routes:

- **An estate-planning attorney:** the best route in most cases, especially for someone applying the Islamic shares, since Islamic drafting requires clauses absent from standard forms.
- **Online platforms:** general American websites produce trust documents at low cost, and specialized platforms for Muslims have appeared that

calculate the Islamic shares and produce documents compliant with state law; some offer a joint trust for spouses designed to distribute the estate by the Islamic shares. They are useful for simple cases, but having a lawyer in your state review the result is advisable.

- **Do-it-yourself:** legally permitted in Michigan and elsewhere, but risky — a small drafting error can defeat the purpose.

The Trustee: The Most Critical Decision

The trustee will carry the trust after you. If the document is the plan, the trustee is the executor of the plan. That is why practitioners say choosing the trustee matters more than many of the clauses.

A Trustee's Duties Under American Law

American law imposes on the trustee what are called **fiduciary duties**, strikingly close to what Muslim jurists established for the manager of a waqf and the guardian of an orphan:

- **Duty of loyalty:** to act solely in the beneficiaries' interest, not his own.
- **Duty of prudence:** to manage the property with the care of a prudent investor.
- **Duty of impartiality:** not to favor one beneficiary over another except as the document directs.
- **Duty to inform and account:** to keep beneficiaries informed and provide accountings.
- **Duty not to commingle:** not to mix trust assets with his own.
- **Duty to follow the terms:** to adhere to the document.

A trustee who falls short is legally accountable, and beneficiaries may ask a court to remove him or hold him liable.

A Trustee's Qualities in Light of the Qur'an

The verse from Surat al-Qasas combines two qualities: **strength and trustworthiness**. Strength here means competence and the ability to manage and deal with banks, lawyers, and paperwork. Trustworthiness means faith, integrity, and fairness among heirs. In the story of Joseph (peace be upon him): "Appoint me over the storehouses of the land; indeed, I am a knowing guardian" — combining safekeeping and knowledge.

Successor Trustee Options

Option	Advantages	Risks
Spouse	Close, knows the family, no fees	May be an interested heir; may be grieving, elderly, or inexperienced
Adult son or daughter	Knows the family; likely long-lived	May be accused of favoritism or stir sibling jealousy
Trustworthy brother or friend	Relatively neutral; usually no fees	May die or be busy; may not know the law
Two co-trustees	Mutual oversight	May disagree and deadlock
Bank or trust company	Professional, continuous, fully neutral	Annual fees; may not understand Islamic rules
Independent professional trustee	Expertise and neutrality	Fees; requires careful selection

I often recommend a combined structure to families: a trusted family member as first trustee, with or followed by an independent trustee, plus a named **Islamic law advisor** whom the trustee consults on shares, as explained in the next chapter.

The Beneficiaries

Usually the Islamic heirs, and possibly charities within the one-third. Their names should be written clearly, with their relationship, and the document should say what happens if one of them dies before you and what happens if a new heir is born.

Supporting Roles

- **The attorney:** drafts the document, supervises signing, and helps with funding.
- **The tax accountant:** consulted for large estates and irrevocable trusts, and prepares the trust's tax returns after death.
- **The financial advisor:** helps manage investments, ideally familiar with Shari'ah-compliant investing if you require it.
- **The scholar or juristic council:** calculates shares and answers difficult questions.
- **The trust protector:** an optional role explained in the next chapter.

Chapter Six: The Trust as a Third Party

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾

"If you fear a breach between the two, send an arbiter from his family and an arbiter from hers. If they both desire reconciliation, God will bring about harmony between them." [al-Nisa' 4:35]

Many have asked: how can a trust be a "third party"? The question has several meanings, all valid and useful. Let us take them one by one.

Meaning One: The Trust as an Independent Legal Entity Between the Deceased and the Heirs

When the owner of a trust dies, his property does not pass directly to the heirs as individuals. It remains in the trust under the trustee, who acts as a **third party** between the deceased and the heirs: gathering the assets, paying debts, carrying out charitable bequests within one-third, and then distributing the rest by shares. This resembles the role of the executor (wasi) or estate administrator in Islamic jurisprudence.

The value of this role is that the heirs do not fight directly over the house or the account; they deal with an entity bound by the terms. If one brother wants the house and the others want it sold, the trustee goes back to the document: does it permit in-kind division? Does it require a sale? Does it give an heir the right to buy out his siblings at market value?

Meaning Two: A Neutral Trustee From Outside the Family

In families where conflict is feared, where heirs come from different wives, or where there is long-standing tension, it is wise to appoint a **neutral trustee** who inherits nothing: a trustworthy friend, a lawyer, a bank, or a trust company. This third party has no interest in enlarging anyone's share and can say "no" to whoever asks for what is not his, without the matter turning into a severing of family ties.

The two can be combined: a family trustee for day-to-day matters and an independent co-trustee or **administrative trustee** for accounting, investment, and distribution.

This is close to what the verse of al-Nisa' directs when a breach is feared: sending an arbiter from outside the two disputing parties who seeks reconciliation.

Meaning Three: The Trust as a Third Party in Dealing With Banks and Institutions

Banks, real estate firms, and investment companies deal with the trustee as the representative of a separate entity. The trustee need not show the entire document with its private details; in many states it is enough to present a **certificate of trust** (or certification of trust). In Michigan this is governed by section 7913 of the Estates and Protected Individuals Code (MCL 700.7913). It contains the trust's name and date, the names and addresses of the current trustees, their powers relevant to the transaction, and whether the trust is revocable — without naming the beneficiaries or their

shares. Institutions that rely on the certificate in good faith are protected by law.

Meaning Four: The "Third-Party" Special Needs Trust

In American legal terminology, a trust created by parents or relatives with their own money for a person with a disability is called a **third-party special needs trust**, as distinct from one funded with the disabled person's own money (first-party). The advantage of the third-party form is that what remains after the beneficiary's death generally does not have to repay the government for Medicaid spent on him; it goes to whomever the creator designates.

This matters for Muslim families. If you have a disabled son receiving government benefits, his Islamic share of the inheritance is a fixed right, but giving it to him outright may end his benefits. The solution is to hold his full Islamic share in a special needs trust that spends on him in ways that supplement the benefits. The juristic question remains: where does the remainder go after his death? The Islamic principle is that it is inherited from him by his own heirs, since the property became his at his father's death. The document should say so, and a scholar should be consulted on the wording.

Meaning Five: The Islamic Law Advisor as a Third Party

One of the most important additions to an Islamic trust is a named **Islamic law advisor**: a specific scholar, a juristic council, or a mosque with an inheritance committee, whom the trustee consults to identify the Islamic heirs and their shares at death, with the advisor's written determination binding on the trustee. The benefit is that an American court need not

interpret the Shari'ah itself — something courts generally avoid out of respect for the separation of church and state — but simply enforces what the third party chosen by the owner has determined.

Meaning Six: The Trust Protector

A trust protector is an independent person given limited powers by the document, such as removing and replacing the trustee, amending administrative clauses to keep pace with changes in the law, correcting drafting errors, or moving the trust to another state. The protector can be expressly barred from **changing the Islamic shares**, while empowered to preserve them. He is a guardian over the guardian.

Third-Party Summary

Form	Who is the third party?	Benefit
The trust itself	The legal entity between deceased and heirs	Prevents direct conflict
Neutral trustee	Bank, lawyer, trustworthy friend	Neutrality; removes causes of dispute
Certificate of trust	The trustee before banks	Privacy and smooth dealings
Special needs trust	Parents create it for another	Preserves government benefits
Islamic law advisor	Scholar or juristic council	Determines shares without court interpretation
Trust protector	Independent person with limited powers	Oversight and flexibility

Chapter Seven: Islamic Inheritance Law in Brief

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"God instructs you concerning your children: for the male, the like of the share of two females. If there are only daughters, two or more, they receive two-thirds of what he left; if only one, she receives half. For each parent, a sixth of what he left if he had a child; if he had no child and his parents inherit, the mother receives a third; if he had brothers, the mother receives a sixth — after any bequest he made, or debt. Your parents and your children — you know not which of them is nearer to you in benefit. An obligation from God. Indeed, God is ever Knowing and Wise." [al-Nisa' 4:11]

This chapter is not meant to be a textbook on the science of inheritance, but to give the reader the basics needed to speak with a lawyer and a scholar knowledgeably.

Claims on the Estate, in Order

Jurists established that the following are taken from the estate in order:

1. **Preparation and burial** of the deceased, in a reasonable manner.
2. **Debts:** debts owed to people, and debts owed to God such as unpaid obligatory zakat, expiations, and an obligatory Hajj according to the majority of scholars.
3. **The bequest (wasiyya):** up to **one-third**, and **to non-heirs**. The Prophet ﷺ told Sa'd ibn Abi Waqqas: "One-third, and one-third is a lot. It is better to leave your heirs rich than to leave them dependent, begging from people" (Bukhari and Muslim). He also said: "God has given every rightful person his right, so there is no bequest to an heir" (Abu Dawud and Tirmidhi, who graded it hasan). If adult, competent heirs approve after death a bequest to an heir or beyond one-third, it is valid from their shares according to the majority.
4. **Inheritance:** the remainder is divided among the heirs by fixed shares, then by residuary entitlement.

The Main Fixed-Share Heirs

Heir	Share	Condition in brief
Husband	One-half	If the wife has no inheriting descendant
Husband	One-quarter	If she has an inheriting descendant

Heir	Share	Condition in brief
Wife or wives	One-quarter	If the husband has no inheriting descendant
Wife or wives	One-eighth	If he has an inheriting descendant
One daughter	One-half	If no son is with her
Two or more daughters	Two-thirds	If no son is with them
Father	One-sixth	With a male inheriting descendant; may gain more as residuary in some cases
Mother	One-sixth	With an inheriting descendant or a group of siblings
Mother	One-third	With no descendant and no group of siblings, with details in the two 'Umariyyah cases

God says concerning spouses:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾

"For you is half of what your wives leave if they have no child; but if they have a child, for you is one-fourth of what they leave, after any bequest they made or debt. And for them is one-fourth of what you leave if you have no child; but if you have a child, for them is one-eighth of what you leave." [al-Nisa' 4:12]

Residuary Heirs ('Asabah)

Residuary heirs take what remains after the fixed shares. The strongest is the son, then the son's son, then the father, then the grandfather, then full brothers, then paternal half-brothers, then their sons, then paternal uncles. When sons and daughters inherit together, they share the remainder **with the male receiving the like of two females' share.**

Exclusion (Hajb)

Some heirs fully exclude others or reduce their shares. A son fully excludes brothers and uncles; an inheriting descendant reduces the wife from one-quarter to one-eighth. That is why shares can only be fixed at death: heirs change through death and birth.

Impediments to Inheritance

- **Difference of religion:** the Prophet ﷺ said, "A Muslim does not inherit from a non-Muslim, nor a non-Muslim from a Muslim" (Bukhari and Muslim). A Christian or Jewish wife does not inherit from her Muslim husband by fixed share, but he may bequeath to her within one-third — likewise for non-Muslim relatives.
- **Intentional homicide.**
- **Slavery,** which no longer exists.

Frequently Asked Questions in the West

- **Adopted children:** they do not inherit by fixed share under the Shari'ah, but may receive a bequest within one-third and gifts during life.
- **Children of a son who died before his father:** they do not inherit alongside a living son according to the majority. Some Arab personal-status codes adopted the "obligatory bequest" (wasiyya wajiba) for them, and a grandfather may voluntarily bequeath to them within one-third.
- **Daughters only, no sons:** two or more daughters take two-thirds, and the remainder after the wife's and parents' shares goes to residuaries such as brothers or uncles. This worries many fathers; Chapter Eight discusses what is permissible.
- **Differences among schools:** on issues such as returning surplus to fixed-share heirs (radd), inheritance by distant kin (dhawu al-arham), the grandfather with siblings, and the shared case (al-mushtarakah), the schools differ. It is therefore wise to specify in the trust the school or religious authority to be followed.

A Numerical Example

A man dies leaving a wife, two sons, a daughter, a father, and a mother. The net estate after burial costs, debts, and a one-third charitable bequest is **$600,000.**

- Wife: one-eighth = $75,000.
- Father: one-sixth = $100,000.
- Mother: one-sixth = $100,000.
- The remainder to the children as residuaries = $325,000, divided into five units (two per son, one for the daughter):
  - Each son: $130,000.
  - The daughter: $65,000.

Total: $75,000 + $100,000 + $100,000 + $130,000 + $130,000 + $65,000 = $600,000.

Compare this with Michigan's intestacy law, which in many cases gives the surviving wife a large fixed amount plus half or more of the balance, excludes the parents when there are children, and treats sons and daughters equally. The result differs fundamentally from the Islamic shares.

Chapter Eight: Using a Trust to Apply Islamic Inheritance Law

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"These are the limits set by God. Whoever obeys God and His Messenger will be admitted to gardens beneath which rivers flow, abiding therein forever. That is the great attainment." [al-Nisa' 4:13]

This is the heart of the book. How do we turn the rules of inheritance into legal clauses that American banks and courts will honor?

Principle One: Property in a Revocable Trust Is Still Yours in the Shari'ah

A Muslim must understand that placing property in a revocable trust does not remove it from his ownership in Islamic law, because he can take it back at any time and dispose of it as he wishes. It is therefore **part of the estate** at death, and the rules of inheritance apply to it fully. A revocable trust must not be used to evade the Islamic shares on the grounds that it is "not legally part of the probate estate." Its post-death distribution terms must be the Islamic shares themselves.

If, however, a person genuinely parts with property during life into an irrevocable trust for a specific person, that is closer to a **gift (hiba)**,

governed by the rules of gifts: actual delivery, fairness among children — as the Prophet ﷺ said in the hadith of al-Nu'man ibn Bashir, "Fear God and be just among your children" (Bukhari and Muslim) — and the prohibition of intending to deprive an heir. The details are a matter for scholars.

Principle Two: The One-Third Bequest to Non-Heirs

A Muslim may allocate in the trust up to one-third to non-heirs: a mosque, a school, non-inheriting relatives, grandchildren through a deceased son, an adopted child, a non-Muslim wife, or an ongoing charity. It should be expressed as a percentage rather than a fixed amount, so it never exceeds one-third if the estate shrinks. Sample wording: "The Trustee shall distribute __% (not to exceed one-third) of the net estate after debts to ...".

Principle Three: Three Ways to Draft the Shares

Method One: Fixed Percentages

Writing in the trust: "Wife 12.5%, first son 35%, second son 35%, daughter 17.5%." This is very clear to a court and a trustee, but becomes wrong if the family changes: a birth, the death of an heir, the wife dying first, the parents dying. It requires constant updating.

Method Two: Reference to the Shari'ah

Writing: "The remainder shall be distributed to my heirs according to the Islamic law of inheritance." The intent is right, but there are two dangers: an American court may hesitate to interpret a religious text itself, and "the Shari'ah" contains several schools, so heirs might disagree on interpretation.

Method Three (Recommended): The Hybrid Formula

Favored by many specialist lawyers, it combines:

1. **A reference clause:** the remainder goes to the Islamic heirs in their shares under the Faraid according to a specified school or as determined by the named religious authority.
2. **Appointment of the authority:** a named scholar with an alternate, or a known institution, issues a written determination of the heirs and their shares, binding on the trustee, who may rely on it without liability.
3. **An illustrative schedule:** an attachment showing the shares in the family's current situation and the most likely alternatives, so a judge understands the settlor's intent if the authority cannot be reached.
4. **A fallback clause:** if the authority's determination cannot be obtained within a set period, the trustee relies on another scholar or on the schedule.
5. **A statement of intent:** a paragraph in which the settlor states that he is a Muslim and wishes his estate divided by the Islamic shares in obedience to God — helping the court construe the document according to his intent.

Principle Four: A Joint Trust Must Separate the Two Estates

Common American joint-trust forms leave everything to the surviving spouse after the first death, dividing only after the second. This does not accord with the Shari'ah, since the surviving spouse is entitled only to his or her share (one-quarter or one-eighth for a wife; one-half or one-quarter for a husband), and the other heirs are entitled to their shares at the first death.

The solution is for the document to:

- Define **each spouse's share** of the joint assets clearly (whatever is in each name, half of joint property, or as agreed).
- At one spouse's death, separate that spouse's share and divide it among his or her Islamic heirs, including the surviving spouse's share.
- Permit adult heirs, voluntarily, to waive their shares or defer receiving them in favor of the surviving parent — for example, so the mother can stay in the house until her death — but only with their consent and goodwill, not imposed to deprive them.

Principle Five: The House, the Mother, and the Children

One of the most sensitive questions: what happens to the house if the father dies leaving a wife and young children? The wife owns only one-eighth; the children own the rest. Is she to be pushed out? The trust can be drafted wisely:

- The house stays in the trust, and the mother lives there with the minor children, since that is in their interest.
- The trustee pays upkeep from the children's shares in proportion to their use and from the mother's share in proportion to hers.
- When the youngest child reaches a set age, or the mother remarries, or the adult heirs so wish, the house is sold and the price divided by shares, or one heir buys the others' shares at market value.
- Part of the one-third may be bequeathed to the wife if she is a non-heir, such as a Christian or Jewish wife.

Principle Six: Daughters Only

If a man has no sons, residuary heirs (such as brothers or uncles) inherit what remains after the fixed shares. Some people in America try to circumvent this by leaving everything to daughters through a revocable trust; this is not permissible, because the property is still part of the estate. The legitimate avenues scholars mention are limited, including:

- **A genuine gift during life,** with actual delivery and transfer of ownership, without intent to harm the heirs, and with fairness among the daughters. Scholars have discussed the ruling on one who intends thereby to deprive the residuaries.
- **A bequest of up to one-third** to non-heirs, such as the daughters' children.
- **Heirs' consent:** adult residuaries may voluntarily give up their share to the daughters after death.

Consult a trusted scholar before taking any step; this concerns the limits set by God.

Principle Seven: Controlling Assets Outside the Trust

Islamic implementation is complete only when assets the trust does not govern are aligned:

- **Retirement accounts** (401(k), 403(b), IRA): either name the trust as beneficiary, or list the Islamic heirs directly on the beneficiary form with their percentages, mindful of the tax rules discussed below.

- **Life insurance:** name the trust as beneficiary so the proceeds enter the Islamic division. The ruling on commercial insurance itself is a separate juristic question.
- **Bank accounts:** retitle them to the trust, or name the trust as payable-on-death beneficiary.
- **Vehicles:** some states allow a transfer-on-death beneficiary on the title; otherwise simplified procedures apply.
- **Property in the home country:** real estate in Yemen, Egypt, or elsewhere is generally governed not by the American trust but by the law where it is located, and many Muslim countries apply the Islamic shares already. Make sure your ownership there is documented and write whatever is needed under that country's law.

Principle Eight: Debts, Zakat, and Obligations

Direct the trustee explicitly to pay, before distribution: debts owed to people, unpaid zakat, expiations, and an unperformed obligatory Hajj according to those who hold so — giving these priority over bequests and inheritance. Keep a written record of your debts and others' rights over you; God commanded writing in matters of debt.

Principle Nine: Shari'ah-Compliant Investment

You can require the trustee to invest in Shari'ah-compliant instruments, such as screened equity funds and sukuk, avoiding interest-bearing bonds and prohibited businesses. It is wise to release the trustee from liability for any return differences caused by this requirement, since the law requires prudent, diversified investment; an explicit clause authorizes him to follow Islamic guidelines.

Principle Ten: Transparency With the Family

The best trust is one whose existence, location, and general content the heirs know. Gather your family and explain that you want your estate divided by God's law and their rights protected, and ask your wife to understand and to sign any needed waivers. Clarity in life prevents much conflict after death.

Chapter Nine: American Legal Obstacles and How to Handle Them

﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"But whoever fears from the testator an error or sin and reconciles between them, there is no sin upon him. Indeed, God is Forgiving and Merciful." [al-Baqarah 2:182]

Obstacle One: The Spouse's Elective Share

Most American states (other than community-property states) give the surviving spouse the right to reject the will and claim a statutory minimum share, usually larger than one-eighth or one-quarter.

In Michigan: section 2202 of the Estates and Protected Individuals Code (MCL 700.2202) governs this right. The surviving spouse may choose between abiding by the will or taking **one-half of what he or she would have received had the spouse died without a will**, reduced by what passed to him or her by other means. The old widow's dower option was abolished for decedents dying on or after April 6, 2017. A number of Michigan practitioners read the statute as computing this share from the **probate estate**, so that a fully funded revocable trust falls outside it under the text of the law — with the caution that some courts have used equitable

doctrines to reach trust assets in particular cases, and that other states using the "augmented estate" concept include trust assets in the calculation.

The Islamic and legal solution:

- **Candor and agreement:** agree with your wife to apply the Islamic shares, and have her voluntarily sign a **written waiver** of the elective share after full disclosure of assets. Michigan law permits waiving this right by a written contract after fair disclosure (MCL 700.2205), before or after marriage.
- **The mahr and marital rights:** remember that the Shari'ah gave the wife her dower (mahr), obligated her maintenance, and fully preserved her separate property; her inheritance share is one part of an integrated system. If you see that her needs are great, you may give her a genuine gift during life, or buy insurance that she owns.
- **No coercion:** a wife may not be pressured into waiving. A waiver extracted under pressure may be voided by a court — and before that, it is an injustice.

Obstacle Two: ERISA and Retirement Plans

Federal ERISA law and the tax code make the spouse the automatic beneficiary of employer-sponsored plans such as a 401(k) and pensions. No one else — not even the trust — may be named without the spouse's **written consent** acknowledging its effect and witnessed by a **notary public** or plan representative. A prenuptial agreement usually does not suffice, since the signer was not yet a spouse; the spouse must sign the plan's form after the marriage.

Individual IRAs are generally not subject to this federal requirement, except in community-property states.

Obstacle Three: Tax Rules for Inherited Retirement Accounts

Since the SECURE Act of 2019, most non-spouse heirs must empty an inherited retirement account within **ten years** after the year of death, and some must take annual withdrawals during that period. If the trust is the beneficiary, it must be drafted as a **see-through trust** so the law looks through to the individual heirs behind it; otherwise less favorable rules may apply. The trust can split at death into separate sub-trusts for each heir, each governed by its own rule. This is a precise technical matter requiring a lawyer and an accountant.

One practical option: list the Islamic heirs individually with their percentages directly on the IRA beneficiary form, and name the trust only for minors' shares.

Obstacle Four: Joint Ownership Between Spouses

Joint ownership with survivorship moves the entire asset to the surviving spouse outside the trust. To apply the Islamic shares, it may be necessary to retitle the house or accounts to the trust, or to a form that allows your share to pass to your heirs. But beware: tenancy by the entirety in Michigan and elsewhere protects the property from the creditors of only one spouse, and changing it may lose that protection. Weigh the two with your lawyer.

Obstacle Five: Community-Property States

In states such as California, Texas, Arizona, Washington, Nevada, New Mexico, Louisiana, Idaho, and Wisconsin, most property acquired during marriage belongs to both spouses equally by law. Half of the acquired

property already belongs to the wife — not by inheritance — and the other half is the husband's estate, divided by the Islamic shares, from which the wife also takes her share. This needs juristic discussion, since the Shari'ah does not make a husband's property his wife's merely by marriage: should the wife return that half to the estate? Contemporary scholars have various views; the cautious course is a written agreement between spouses defining each one's ownership.

Obstacle Six: The Courts' Stance Toward the Shari'ah

American courts enforce wills and trusts according to the **owner's intent** as shown by the text, and in principle do not object that this intent derives from his religion — just as they enforce Jewish and Christian wills tied to those faiths. But they hesitate to **interpret religious doctrine** themselves. That is why the hybrid formula, with a named religious authority and an illustrative schedule, is stronger than a bare reference.

Some states have tried to pass laws barring courts from "considering the Shari'ah," the best known being an Oklahoma constitutional amendment approved by voters in 2010. But in 2012, in **Awad v. Ziriax**, the federal Tenth Circuit Court of Appeals upheld an injunction blocking it, because it singled out one religion for discrimination; among the plaintiff's grounds was the fear that courts would be unable to probate his will referencing the Shari'ah. Still, wisdom calls for writing the shares, names, and mechanism so clearly that no religious interpretation is needed from the judge.

Obstacle Seven: A Challenge by a Dissatisfied Heir

An heir unhappy with the Islamic shares — say, a daughter who feels her share is smaller than her brother's — might challenge the trust, alleging incapacity or undue influence. To strengthen the document:

- Sign it while in full health, in the presence of a lawyer, witnesses, and a notary.
- Write the religious **statement of intent** clearly.
- Add a **no-contest clause**, which disinherits anyone who challenges without probable cause — noting that its strength varies among states, and that applying it in the context of the Islamic shares needs juristic consideration, since an heir's share is a fixed right.
- Let your family know about the plan early.

The verse heading this chapter guides us that reconciling heirs when injustice is feared is required and rewarded.

Obstacle Eight: Michigan Property Tax on Transfers

Transferring the house to a revocable trust in which the owner is the lifetime beneficiary does not ordinarily "uncap" its taxable value in Michigan, and there are exemptions for passing residential property to certain relatives through a trust after death. But Michigan's uncapping rules are complex; review them with your lawyer and file the Property Transfer Affidavit on time.

Chapter Ten: Creating a Trust, Step by Step

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

"O you who believe, when you contract a debt for a specified term, write it down, and let a scribe write it between you in justice." [al-Baqarah 2:282]

If God commanded writing down a debt for a term, writing down everything concerning one's estate deserves even greater care. Here are practical steps in order.

Step 1: Inventory Your Assets

Write a complete list of everything you own and owe:

- Real estate: address, current titling (in your name alone? joint?), remaining mortgage.
- Bank accounts: bank, account type, titling.
- Investments and brokerage accounts.
- Retirement accounts: 401(k), 403(b), IRA, Roth IRA, pension — and the beneficiary currently named on each.
- Life insurance: company, amount, current beneficiary.
- Business interests.

- Vehicles, valuables, and gold.
- Money and property in your home country.
- Debts: mortgage, loans, credit cards, personal debts you owe and that are owed to you.
- Religious obligations: unpaid zakat, expiations, vows.

Step 2: Identify the Islamic Heirs and Calculate Shares

Draw your family tree: wife or wives, sons and daughters, father and mother, brothers and sisters, and who among them has died. Present it to a trusted scholar of inheritance, or use a reliable inheritance calculator, and ask for the shares **in the current situation** and **in the likely alternatives**: if your wife dies first, if a parent dies, if a child is born.

Step 3: Decide the One-Third Bequest

Decide whether you wish to bequeath anything to non-heirs, to whom, and in what percentage not exceeding one-third.

Step 4: Choose the Trustee, Alternates, and Religious Authority

- First trustee (usually you, during life).
- First, second, and third successor trustees.
- Islamic law advisor and an alternate.
- A trust protector, if desired.
- A guardian for minor children (named in the will).

Ask each person before writing his name, and explain the responsibility.

Step 5: Choose the Attorney

Look for an attorney **licensed in your state** who specializes in **estate planning**, ideally with prior experience in Islamic wills and trusts. Ask at the mosque and Islamic organizations, or through your state bar. At the first meeting, ask:

- Have you drafted a trust implementing the Islamic shares before?
- How will you draft the distribution clause? Will you accept a named Islamic law advisor?
- How will you handle my wife's elective share and the retirement accounts?
- What are the fees? A flat fee? What does it include — funding and the house deed?
- Will you review the beneficiary forms on all my accounts?

Step 6: Draft the Documents

The usual package includes:

1. **The trust document** (Revocable Living Trust Agreement).
2. **The pour-over will,** naming the guardian of the children and affirming the Islamic shares.
3. **A durable financial power of attorney** to manage what lies outside the trust during incapacity.
4. **A health care power of attorney** — in Michigan, a **Designation of Patient Advocate** — with medical directives reflecting your religious wishes, such as avoiding autopsy except when necessary, and end-of-life rulings.

5. **Islamic funeral and burial instructions:** washing, shrouding, prompt burial, no embalming, no cremation.
6. **A certificate of trust** to present to banks.
7. **A deed** transferring the real estate into the trust.
8. **A schedule of shares** and the religious determination.

Step 7: Religious Review

Before signing, give the draft distribution clauses to a trusted scholar for review, then return them to the lawyer with his comments.

Step 8: Signing

Sign the documents as your state requires. In general:

- **The trust:** signed by the settlor and trustee. Michigan law requires no witnesses or notarization for the validity of the trust itself, but notarization is strongly recommended and practically necessary for real estate and banks.
- **The will:** Michigan law requires the signatures of **two** adult witnesses, and a **self-proving affidavit** signed before a notary is advisable so the witnesses need not be called to court.
- **Powers of attorney:** each has its own requirements of witnesses or notary depending on type.

It is good for the witnesses to be upright Muslims as well, following the verse "two just men from among you," in addition to what the law requires.

Step 9: Funding — The Most Important Step After Signing

An unfunded trust is worthless. Funding means transferring ownership of assets into the trust's name:

- **House and real estate:** a **deed** is executed from you to yourself as trustee of the trust and recorded at the county **Register of Deeds.** Inform your homeowner's insurer, and make sure the mortgage is not affected (federal law generally bars a lender from calling the loan due because a borrower transfers his home into a living trust of which he remains a beneficiary).
- **Bank and investment accounts:** retitle them in the trust's name, or add the trust as payable-on-death beneficiary.
- **Retirement accounts: never transfer ownership** to the trust, as that counts as a full taxable withdrawal. Change only the beneficiary form.
- **Life insurance:** change the beneficiary form.
- **Business interests:** transfer with the partners' consent and according to the company agreement.
- **Personal belongings:** by a general assignment of personal property.

Step 10: Store the Documents and Inform the Trustee

Keep the originals in a safe, fire-resistant place; give the successor trustee a copy or tell him where they are; and let your family know the plan exists. Beware of placing them in a bank safe-deposit box that no one can open after your death.

Step 11: Management During Life

Continue managing your money as usual, but make sure any new asset is titled in the trust's name: a new house, a new account.

Step 12: Periodic Review

Review the trust every three to five years, and at every major family event or change in the law.

What Happens After Death?

To complete the picture, these are the successor trustee's steps after the owner's death:

1. Obtain copies of the death certificate.
2. Formally take over the trust and notify banks with the certificate of trust.
3. Obtain an **Employer Identification Number** (EIN) for the trust from the IRS, since it is now irrevocable.
4. Notify beneficiaries of the trust's existence as state law requires.
5. Inventory and value the assets as of the date of death.
6. Pay funeral costs, debts, and taxes, and settle zakat and other obligations.
7. Obtain the Islamic law advisor's determination of heirs and shares.
8. Carry out the charitable bequest within one-third.
9. Distribute the shares, or hold them in sub-trusts for minors.
10. File the final tax returns for the deceased and for the trust.
11. Provide a final accounting to the beneficiaries, then close the trust.

Chapter Eleven: Does a Trust Need a Lawyer or Government Notarization?

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

"O you who believe, testimony among you when death approaches one of you, at the time of bequest, should be of two just men from among you." [al-Ma'idah 5:106]

Must a Trust Be Registered With a Government Agency?

No. In Michigan and most states there is no mandatory government registry for living trusts. A trust is a private document kept by you and your lawyer — one reason for its privacy. Some states offer optional registration or court deposit for certain purposes, but it is not a condition of validity.

Then What Is Officially Recorded?

- **Real estate deeds:** when you transfer the house to the trust, the new deed must be recorded at the county Register of Deeds, and the law requires the signature to be acknowledged before a notary for recording. A certificate of trust may be recorded with it.
- **Tax returns** after death.

- **The trust's tax ID number** after death.
- **The will:** usually not filed during life; it is presented to the court after death if needed. In Michigan, a will may be deposited with the county probate court for safekeeping.

Does It Need a Notary?

Document	Witnesses	Notary
Trust (Michigan)	Not legally required	Not required for validity, but strongly recommended and practically necessary for banks and real estate
Will (Michigan)	Two required	Optional with a self-proving affidavit, which is recommended
Real estate deed	Not required	Required for recording
Certificate of trust	—	Usually signed before a notary
Spousal waiver for a 401(k)	—	Required, or a plan representative

Michigan has permitted remote online notarization by video since 2018, under its rules.

> These requirements vary among states; some require witnesses for the trust itself, especially if it contains testamentary provisions. Check your state's rules.

Does It Need a Lawyer?

Legally: no. No law requires a lawyer to write a trust. **Practically: usually yes,** especially for a Muslim applying the Islamic shares, because:

- Standard forms are designed for typical American distribution (everything to the spouse, then to the children equally) and lack Islamic-share mechanisms.
- Clauses for the religious authority, the one-third bequest, and separating spouses' estates require precise drafting.
- The issues of the wife's elective share, retirement accounts, and taxes are technical and sensitive.
- Funding and deed transfers are prone to common errors that undo the plan.
- A small mistake can cost the heirs many times the lawyer's fee.

How Much Does It Cost?

Fees vary by state, city, and complexity. A simple living trust with accompanying documents typically costs **a few thousand dollars** with a specialist attorney, and more for complex cases or irrevocable trusts. Online platforms are far cheaper but do not suffice for complex situations. Compare that with the cost and time of probate, and with the value of applying God's law to your wealth.

A Middle Path

- Use a specialized Islamic platform or a good template to prepare a draft, then pay a lawyer for a **review** only.
- Or ask the lawyer for a **flat-fee package.**

- In every case, have the distribution clauses reviewed by a trusted scholar.

Chapter Twelve: Case Studies

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

"For men is a share of what parents and close relatives leave, and for women is a share of what parents and close relatives leave, be it little or much — an obligatory share." [al-Nisa' 4:7]

The following cases are hypothetical, for illustration; the names are fictional.

Case 1: A Young Family in Michigan

Ahmed, forty, is married to Sarah; they have three children under ten, and his parents live in Yemen. He owns a house in Dearborn, a 401(k), employer life insurance, and a bank account.

The problem without planning: the house is held jointly with Sarah, so it passes to her entirely. The retirement account and insurance name Sarah as beneficiary. The bank account is divided under Michigan intestacy law. His parents receive nothing, and no separate share is kept for the children.

The solution:

- A revocable living trust for Ahmed, with himself as trustee, his U.S.-resident brother as successor trustee, and his mosque's imam as Islamic law advisor.

- Agreement with Sarah, after explanation and understanding, to apply the Islamic shares: she takes one-eighth, each parent one-sixth, and the remainder goes to the children, the male receiving twice the female's share.
- Sarah signs a notarized ERISA consent naming the trust as the 401(k) beneficiary, and the trust is named beneficiary of the insurance.
- Discussion with the lawyer of how to title the house, considering marital-property protection from creditors.
- Sub-trusts for the children, spending on education and support and distributing in stages.
- A clause allowing Sarah to live in the house with the children until the youngest reaches a set age.
- A pour-over will naming Sarah as the children's guardian, and Ahmed's brother as alternate.
- A mechanism for transferring the parents' share to them in Yemen, mindful of banking restrictions and sanctions, or spending it on them appropriately.

Case 2: A Father of Daughters Only

Khalid, sixty, has a wife, three adult daughters, and a full brother. He fears his brother will take a large share of his house.

The Islamic calculation: the wife one-eighth (12.5%), the three daughters two-thirds (66.67%, equally among them), and the remainder to the full brother as residuary (20.83%).

What is permissible: to write these shares faithfully in the trust; to bequeath up to one-third to non-heirs, such as his daughters' children; and to reach an understanding with his brother — if the brother, after the death,

willingly gives up his share to his nieces, that is his choice. If Khalid wishes to make genuine lifetime gifts to his daughters, he should ask a scholar about the conditions and the ruling on his intent.

What is not permissible: writing in the revocable trust that everything goes to the daughters after his death to circumvent the residuary's right, since the property is still his; that alters the limits set by God.

Case 3: A Non-Muslim Wife

Yusuf is married to Mary, a Christian, and has two Muslim sons with her.

The Islamic ruling: Mary does not inherit by fixed share due to difference of religion; the two sons take all the remainder as residuaries after the parents' shares, if the parents are living.

The solution: Yusuf bequeaths to Mary within one-third — permissible, and an act of kindness and loyalty. Her legal elective-share right must be considered; this requires candor and agreement, and one-third may approach what the law would give her. It should be explained to her that her portion is a bequest, not an inheritance.

Case 4: A Son With a Disability

Sa'id has three sons; one has an intellectual disability and receives SSI and Medicaid.

The solution: the son's full Islamic share is calculated, but placed in a **third-party special needs trust** managed by one of his brothers or a specialized organization, spending on what improves his life without ending his benefits. At his death, the remainder passes to his own Islamic heirs.

Case 5: A Business Owner

'Umar owns a restaurant with two partners.

The solution: a partnership agreement with a **buy-sell clause** at death at a fair price, backed by insurance or financing to fund the purchase, so 'Umar's share becomes cash that enters the trust and is divided by the Islamic shares — rather than the heirs inheriting part of a restaurant they do not know how to run.

Case 6: An Elderly Couple With a Joint Trust

Mahmoud and Fatima, in their seventies, have four sons and two daughters and a standard American joint trust that leaves everything to the survivor.

The problem: the form contradicts the Islamic shares.

The solution: amend the trust to separate each spouse's share, dividing the first-deceased's share among his or her heirs (the surviving spouse by share and the children by the rest), with a clause allowing the children voluntarily to keep their shares in the trust for the surviving parent's lifetime use, if they so wish.

Chapter Thirteen: Frequently Asked Questions

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

"Do not approach the property of an orphan except in the way that is best, until he reaches maturity. And fulfill every commitment; indeed, the commitment is ever questioned." [al-Isra' 17:34]

Is a trust halal?

A trust is a legal tool for managing and transferring property, not an interest-based contract in itself. If its terms conform to the Shari'ah and its assets are invested permissibly, there is no objection; it may even be a means to a religious obligation — applying the Islamic shares.

Do I lose control of my money?

In a revocable trust: no. You are trustee and beneficiary, and you act as before.

Does the trust need its own tax return during my life?

For a revocable trust where you are trustee: usually not; your personal tax number is used. After death, the trust needs its own number.

Does a trust protect my house from creditors or a lawsuit?

A revocable trust: no. An irrevocable trust: possibly, under conditions and limits.

Can the imam or mosque be trustee?

The imam personally may serve if he accepts and is competent, but it is usually better for him to be the **Islamic law advisor** rather than administrative trustee, since financial management requires time, expertise, and legal responsibility.

What if I move to another state?

A trust valid in one state is generally valid in others, but review it with a lawyer in the new state, especially if you move to a community-property state.

Can I give the son who cares for me more than his siblings?

You may not bequeath to an heir more than his share except with the other heirs' consent after death. But you may pay him fair compensation for his service during your life, and scholars have discussed gifts to some children for a valid reason such as need or illness. Ask about your case.

What if the heirs reject the Islamic shares and agree on another division?

If all are adult and competent and, after the death, agree with full consent on another division, each has disposed of his own property, which is permissible. But this may not be done at the expense of minors.

Is a ready-made Islamic will from the internet enough?

It may be better than nothing, but it usually does not address funding, retirement accounts, the spouse's elective share, or protecting minors. Have a lawyer review it.

What is the difference between a guardian and a trustee?

The guardian cares for the child's **person**: housing, education, upbringing, and is named in the will. The trustee manages the child's **property** in the trust. They may be the same person or two different people; many consider separating the roles more prudent for mutual oversight.

Is a deferred mahr counted as a debt?

Yes. A deferred mahr is a debt owed by the husband, which the wife is entitled to from the estate before division, in addition to her inheritance share. List it among your debts.

What about my property in my home country?

The American trust generally does not govern real estate outside the U.S.; the law of that country does. Document your ownership there, and write a will under its law if needed.

Conclusion

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

"Whoever obeys God and His Messenger will be admitted to gardens beneath which rivers flow." [al-Nisa' 4:13]

We have seen in this book that the American trust is not a tool only for the wealthy, nor a trick to dodge taxes, but a legal vessel with which an average Muslim family can protect its children, avoid probate, prepare for incapacity, and apply the rules of inheritance that God revealed in His Book and detailed so fully that He left them to none of His creation.

We learned that a trust is not magic: it works only if funded; it governs retirement and insurance accounts only if their beneficiary forms are changed; it overrides a spouse's legal rights only through a voluntary written waiver; and it does not replace the pour-over will that names a guardian for the children.

We learned that property in a revocable trust is still the owner's in the Shari'ah, so it may not be used to evade the Islamic shares, and that the soundest drafting combines a reference to the Faraid, a named religious authority, an illustrative schedule, and a statement of intent.

We learned that a trust can be a third party in many senses: a neutral entity between the deceased and the heirs; an independent trustee who removes causes of conflict; a face before banks that preserves privacy; a special needs

trust parents create for their children; and a religious advisor who settles the shares without asking a judge to interpret religion.

And we learned that the law does not require a trust to be registered with a government agency, nor does it require a lawyer — yet wisdom and experience say that a specialist lawyer and a trusted scholar are the best investment in protecting the heirs' rights.

So, my Muslim brother and sister in America: do not delay. Sit down this week, list your assets and heirs, call a lawyer, consult a scholar, and talk with your family. The Prophet ﷺ was not content for a Muslim with something to bequeath to spend two nights without his will written down. If you do this, you will have fulfilled the trust, upheld the limits set by God, and left your heirs prosperous and loving, not dependent and quarreling.

We ask God to accept from us, protect our families and wealth, and make the best of our deeds their endings.

And God knows best.

Appendix A: Quick Checklist

- I have listed all my assets, debts, and obligations to God.
- I have identified my Islamic heirs and calculated their shares with a trusted scholar.
- I have decided on a bequest of one-third or less to non-heirs.
- I have chosen the trustee, alternates, and religious advisor, with their consent.
- I have chosen a specialist attorney licensed in my state.
- A scholar has reviewed the distribution clauses.
- I have signed the trust, pour-over will, and powers of attorney as my state requires.
- I have transferred the house to the trust and recorded the deed.
- I have retitled bank and investment accounts or named the trust as beneficiary.
- I have updated beneficiary forms on retirement and insurance accounts.
- I have obtained my wife's notarized waiver where needed.
- I have named a guardian for the children in the will.
- I have written Islamic funeral instructions.
- I have told the successor trustee where the documents are.
- I have set a review date three years from now.

Appendix B: Glossary

English term	Meaning
Trust	A legal arrangement holding property for others
Revocable Living Trust	A trust the creator can change or cancel during life
Irrevocable Trust	A trust that generally cannot be changed by the creator alone
Settlor / Grantor	The creator and owner of the property
Trustee	The manager bound by fiduciary duties
Successor Trustee	The trustee who takes over at death or incapacity
Beneficiary	The person who benefits from the trust
Probate	The court process for settling a deceased person's estate
Intestacy	Dying without a valid will
Pour-over Will	A will that moves leftover assets into the trust
Funding	Transferring assets into the trust's name
Certificate of Trust	A short summary of the trust for third parties
Elective Share	A surviving spouse's statutory minimum share
Beneficiary Designation	The named recipient on an account or policy
Fiduciary Duty	The trustee's legal duties of loyalty and care
Trust Protector	An independent overseer with limited powers
Special Needs Trust	A trust preserving a disabled person's benefits
Spendthrift Clause	A clause protecting a share from creditors and waste

English term	Meaning
No-Contest Clause	A clause penalizing baseless challenges
Power of Attorney	Legal authority to act for another
Patient Advocate	Michigan's term for a health care agent
Notary Public	An official who witnesses signatures
Register of Deeds	The county office that records property deeds
EIN	A federal tax identification number

Appendix C: Sample Islamic Distribution Clause

This sample is for illustration only; it must be drafted by an attorney licensed in your state and reviewed by a scholar.

Statement of Intent. The Settlor is a Muslim and directs that, after payment of debts, expenses, and taxes, the Settlor's share of the trust estate shall be distributed in accordance with the Islamic law of inheritance (Faraid) under the [named] school of jurisprudence, so that each heir receives the share prescribed in the Qur'an and Sunnah.

Charitable Bequest. The Trustee shall first distribute [__]% of the net trust estate, not to exceed one-third (1/3), to [named charity or non-heir beneficiaries].

Islamic Law Advisor. The Trustee shall obtain a written determination from [named scholar], or if unavailable [named alternate or institution], identifying the Settlor's heirs under Islamic law and their respective fractional shares as of the Settlor's date of death. The Trustee may rely conclusively on such determination and shall incur no liability for doing so.

Illustrative Schedule. Schedule A, attached, illustrates the Settlor's intended shares based on the family members living on the date of signing. If the advisor's determination cannot be obtained within [90] days, the Trustee shall distribute according to Schedule A as adjusted for any change in family members.

Minor and Disabled Beneficiaries. The share of any beneficiary who is under age [25] or who is receiving needs-based government benefits shall be held in a separate trust for that beneficiary's sole benefit and, upon that beneficiary's death, shall pass to that beneficiary's own heirs under Islamic law.

References

Qur'anic Exegesis (Tafsir)

- al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. **Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an**. Commentary on the inheritance verses of Surat al-Nisa'.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. **Tafsir al-Qur'an al-'Azim**. Al-Nisa' 4:5–13 and 4:176; al-Baqarah 2:180–182 and 2:282.
- al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. **al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an.** Rulings on bequests, inheritance, and testimony.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. **al-Tahrir wa al-Tanwir**. Objectives of the inheritance verses.
- al-Shinqiti, Muhammad al-Amin. **Adwa' al-Bayan fi Idah al-Qur'an bi al-Qur'an.**
- al-Sa'di, 'Abd al-Rahman ibn Nasir. **Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan.**

Hadith, Jurisprudence, and Inheritance Law

- al-Bukhari. **Sahih al-Bukhari**, Books of Wills and of Inheritance.
- Muslim ibn al-Hajjaj. **Sahih Muslim**, Books of Wills, Inheritance, and Gifts.
- Abu Dawud al-Sijistani. **Sunan Abi Dawud**, Book of Wills.
- al-Tirmidhi. **Sunan al-Tirmidhi**, Chapters on Wills.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi. **al-Mughni**, Books of Inheritance and Waqf.
- al-Rahbi, Muhammad ibn 'Ali. **Matn al-Rahbiyyah** on the science of inheritance.

- al-Fawzan, Salih ibn Fawzan. **al-Tahqiqat al-Mardiyyah fi al-Mabahith al-Fardiyyah.**
- al-Zuhayli, Wahbah. **al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh**, chapters on bequests, inheritance, and waqf.
- Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) and Fiqh Council of North America (FCNA): resolutions and guidance on wills and inheritance for Muslims in the West.

American Law

- Uniform Law Commission. **Uniform Trust Code** (2000, as amended).
- American Law Institute. **Restatement (Third) of Trusts.**
- Michigan Estates and Protected Individuals Code (EPIC), Act 386 of 1998: MCL 700.2202 (elective share); MCL 700.2205 (waiver); MCL 700.2502 (will execution); MCL 700.7101 et seq. (Michigan Trust Code); MCL 700.7602 (revocation); MCL 700.7913 (certificate of trust).
- Michigan General Property Tax Act, MCL 211.27a (transfer of ownership and uncapping).
- Employee Retirement Income Security Act (ERISA), 29 U.S.C. § 1055; Internal Revenue Code §§ 401(a)(11), 417.
- SECURE Act of 2019 and final IRS regulations under IRC § 401(a)(9).
- One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21 (2025), amending IRC § 2010(c).
- Garn–St. Germain Depository Institutions Act of 1982, 12 U.S.C. § 1701j-3(d).
- Internal Revenue Service. Revenue Procedure 2025-32 (2026 inflation adjustments).

- Awad v. Ziriax, 670 F.3d 1111 (10th Cir. 2012).
- In re Estate of Sprenkle-Hill, 265 Mich. App. 254 (2005).

Studies and Recent Sources

- Gaudiosi, Monica M. "The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College." **University of Pennsylvania Law Review** 136 (1988): 1231.
- Morgan Lewis. "IRS Announces Increased Gift and Estate Tax Exemption Amounts for 2026." October 2025.
- Greenleaf Trust. Articles on Michigan elective share rights and property tax uncapping rules.
- HalalWallet. "Islamic Will vs. Living Trust" (2026), and comparisons of Islamic estate-planning services in the U.S.

نبذة عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحث علمي (Assistant Research Scientist) في شعبة أمراض الكلى بقسم الطب الباطني في كلية الطب بجامعة ميشيغان في آن آربر، ويعمل ضمن مختبر كريتزلر واتحاد NEPTUNE لأبحاث أمراض الكلى.

يتخصص في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية، وفي تكامل البيانات متعددة الأوميكس من خزعات الكلى البشرية: النسخ الجيني على مستوى الأنسجة والخلية الواحدة، والنسخ المكاني، والبروتيوميكس، والميتابولوميكس، ويطوّر أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية الحيوية.

يمني الأصل، وثيق الصلة باللغة العربية وثقافتها، ويؤمن بأن المعرفة الرصينة ينبغي أن تصل إلى الناس بلغتهم. ويدير مكتبة رقمية ثنائية اللغة تضم كتباً في العلوم والتقنية والدراسات الإسلامية وتاريخ اليمن وقضايا الأسرة المسلمة في الغرب.

الموقع الأكاديمي: fadhlyemen.github.io — المكتبة الرقمية: fadhlyemen.github.io/library

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is an Assistant Research Scientist in the Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, at the University of Michigan Medical School in Ann Arbor, working within the Kretzler Lab and the NEPTUNE kidney research consortium.

He specializes in computational biology and bioinformatics, integrating multi-omics data from human kidney biopsies — bulk and single-cell

transcriptomics, spatial transcriptomics, proteomics, and metabolomics — and develops AI-based tools for biomedical data analysis.

Originally from Yemen, with deep ties to the Arabic language and culture, he believes rigorous knowledge should reach people in their own language. He runs a bilingual digital library of books on science and technology, Islamic studies, Yemeni history, and the concerns of Muslim families in the West.

Academic website: fadhlyemen.github.io — Digital library: fadhlyemen.github.io/library

مؤلفات المؤلف

Author's Publications

١. الـ Trust في أمريكا — دليل الأسرة المسلمة إلى الأمانة الائتمانية وتطبيق أحكام الميراث الشرعي (٢٠٢٦)

The Trust in America: A Muslim Family's Guide to Living Trusts and Islamic Inheritance (2026)

٢. نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)

The End of the Universe in the Holy Qur'an: A Comprehensive Scientific Analysis (2026)

وللمؤلف كتب أخرى كثيرة متاحة مجانًا في مكتبته الرقمية: fadhlyemen.github.io/library

Many more of the author's books are freely available in his digital library: fadhlyemen.github.io/library

✳

الـ Trust في أمريكا

The Trust in America

د. فضل محمد الأكوع — Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى ٢٠٢٦ · مكتبة فضل الأكوع الرقمية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © ٢٠٢٦

أُنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 4.5 من شركة Anthropic.
This book was produced with the assistance of Claude Opus 4.5 (Anthropic).

هذا الكتاب للتثقيف العام، وليس استشارة قانونية ولا فتوى شرعية لحالة بعينها. استشر محاميًا مرخّصًا في ولايتك وعالمًا موثوقًا في الفرائض قبل اتخاذ أي قرار.

This book is for general education. It is not legal advice or a religious ruling for any specific case. Consult a licensed attorney in your state and a trusted scholar of inheritance before making any decision.

Set in Amiri · A5 (148 × 210 mm)

عن الكتاب

ماذا يحدث لمال المسلم وبيته وأولاده إذا مات في أمريكا؟ يشرح هذا الكتاب بلغة مبسطة أداة الـ Trust الأمريكية: أنواعها، ومتى تحتاجها، وماذا تمنع وماذا لا تمنع، ومن يديرها، وكيف تكون طرفا ثالثا محايدا، ثم يبين خطوة بخطوة كيف تستخدمها لتطبيق الفرائض الإسلامية في الميراث، مع حالات عملية ونموذج لبند التوزيع الإسلامي.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحث علمي في قسم أمراض الكلى بكلية الطب في جامعة ميشيغان، متخصص في البيولوجيا الحاسوبية وتكامل البيانات متعددة الأوميكس. يمني الأصل، ويكتب بالعربية والإنجليزية في العلوم والفكر الإسلامي وقضايا الأسرة المسلمة في الغرب.

أنتج هذا الكتاب بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Claude Opus 5.5 من شركة Anthropic.
This book was produced with the assistance of Claude Opus 5.5 (Anthropic).

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026